



축산물 위생관리법 시행규칙

[시행 2024. 12. 1.] [총리령 제1934호, 2024. 1. 12., 일부개정]

식품의약품안전처 (축산물안전정책과) 043-719-3259, 3247

제1조(목적) 이 규칙은 「축산물 위생관리법」 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2014. 2. 19.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제1조의2(식용란) 「축산물 위생관리법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제6호에서 “총리령으로 정하는 것”이란 닭·오리 및 메추리의 알을 말한다. <개정 2013. 3. 23., 2014. 2. 19.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제2조(가축의 도살·처리 및 집유의 기준) 법 제4조제1항에 따른 가축의 도살·처리 및 집유의 기준은 별표 1과 같다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제3조(축산물의 한시적 기준 및 규격의 인정 등) ① 법 제4조제3항에 따라 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제2항제2호에 따른 축산물 시험·검사기관(이하 “축산물 시험·검사기관”이라 한다)이 법 제4조제2항에 따른 축산물의 가공·포장·보존·유통의 방법에 관한 기준(이하 “가공기준”이라 한다) 및 성분에 관한 규격(이하 “성분규격”이라 한다)이 정해지지 아니한 축산물에 대하여 한시적으로 인정할 수 있는 가공기준 및 성분규격(이하 “한시적 가공기준 및 성분규격”이라 한다)을 검토할 때에는 식품의약품안전처장이 정하는 검토기준에 따라야 한다.

<개정 2011. 6. 15., 2013. 3. 23., 2014. 2. 19.>

② 식품의약품안전처장은 축산물 시험·검사기관이 축산물의 한시적 가공기준 및 성분규격에 관하여 검토한 내용이 제1항에 따른 검토기준에 맞지 아니하다고 인정할 때에는 그 축산물 시험·검사기관에 시정을 요청할 수 있다.

<개정 2011. 6. 15., 2013. 3. 23., 2014. 2. 19.>

③ 축산물 시험·검사기관은 축산물의 한시적 가공기준 및 성분규격을 검토할 때 필요하면 이를 의뢰한 자에게 검사성적서·가공공정서 등 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. <개정 2014. 2. 19.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제4조 삭제 <2016. 2. 4.>

제5조(도축장 외의 장소에서 도살·처리한 가축의 신고 등) ① 법 제7조제2항에 따른 도축장 외에서의 가축 도살·처리 신고는 별지 제1호서식에 따른다.

② 법 제7조제3항에 따라 도살·처리한 식육을 식용으로 사용하거나 판매하려면 법 제13조에 따른 검사관(이하 “검사관”이라 한다)의 검사를 받아야 한다.

③ 제2항에 따라 검사관의 검사를 받은 경우에는 제1항에 따른 신고를 한 것으로 본다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제5조의2(자가소비 또는 자가 조리·판매하는 가축 또는 식육의 검사 등) ① 법 제7조제8항 전단에서 “총리령으로 정하는 가축”이란 사슴을 말한다.

② 법 제7조제8항 전단에 따른 검사의 요청에 관하여는 제58조제2항 및 제3항을 준용하며, 검사의 항목·방법 및 기준에 관하여는 제9조제3항을 준용한다.

[본조신설 2016. 8. 4.]

제6조(위생관리기준 등) ① 법 제8조제1항에 따른 위생관리기준은 별표 2와 같다.

- ② 법 제8조제2항제4호에서 "총리령으로 정하는 영업자"란 집유업·식용란선별포장업·축산물보관업·축산물운반업·축산물판매업 및 식육즉석판매가공업의 영업을 하는 자를 말한다.<개정 2013. 3. 23., 2013. 12. 19., 2018. 4. 25.>
- ③ 법 제8조제2항에 따른 자체위생관리기준에는 제1항에 따른 위생관리기준에 따라 해당 작업장에서 작업 개시 전과 작업 과정에서 발생할 수 있는 축산물의 오염이나 변질을 방지하기 위한 구체적인 절차와 방법 등이 포함되어야 한다.
- ④ 영업자는 매일 자체위생관리기준의 준수 여부를 점검하여 이를 점검일지에 기록하여야 하고, 점검일지는 최종 기재일부터 3개월간 보관하여야 한다.
- ⑤ 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다), 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다), 식품의약품안전처장 또는 지방식품의약품안전청장(도청장·집유장에 대해서는 농림축산검역본부장을 말한다)은 검사관·축산물위생감시원으로 하여금 자체위생관리기준의 적합성 및 효율성을 검증하고 필요한 경우 해당 작업장 또는 업소의 자체위생관리기준의 수정을 권고할 수 있다.<개정 2011. 6. 15., 2012. 8. 20., 2013. 3. 23.>
[전문개정 2010. 11. 26.]

제7조(안전관리인증기준의 작성·운용 등) ① 법 제9조제1항에 따른 안전관리인증기준에는 국제식품규격위원회(Codex Alimentarius Commission)의 안전관리인증기준의 적용에 관한 지침에 따라 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. <개정 2014. 2. 19.>

1. 가축의 사육부터 축산물의 원료관리·처리·가공·포장·유통 및 판매까지의 모든 과정에서 위생상 문제가 될 수 있는 생물학적·화학적·물리학적 위해요소의 분석
 2. 위해의 발생을 방지·제거하기 위하여 중점적으로 관리하여야 하는 단계·공정(이하 "중요관리점"이라 한다)
 3. 중요관리점별 위해요소의 한계기준
 4. 중요관리점별 감시관리 체계
 5. 중요관리점이 한계기준에 부합되지 아니할 경우 하여야 할 조치
 6. 안전관리인증기준 운용의 적정 여부를 검증하기 위한 방법
 7. 기록유지 및 서류작성의 체계. 다만, 기록유지의 경우 안전관리인증기준의 운용에 관한 자료 및 기록은 2년 이상 보관하도록 하여야 한다.
- ② 법 제9조제2항 단서에서 "총리령으로 정하는 섬 지역"이란 울릉도 및 백령도를 말한다.<개정 2020. 10. 20.>
- ③ 법 제9조제3항에서 "총리령으로 정하는 영업자"란 다음 각 호의 영업자를 말한다.<신설 2020. 10. 20., 2020. 12. 1., 2021. 9. 10., 2024. 1. 12.>

1. 「축산물 위생관리법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제21조제3호가목에 따른 식육가공업의 영업자가. 삭제 <2024. 1. 12.>
나. 삭제 <2024. 1. 12.>
 2. 영 제21조제3호나목에 따른 유가공업의 영업자
 3. 영 제21조제3호다목에 따른 알가공업의 영업자
- [전문개정 2010. 11. 26.]
[제목개정 2014. 2. 19.]

제7조의2(안전관리인증기준 적용 확인서의 발급) 시·도지사는 법 제9조제2항에 따라 자체안전관리인증기준을 작성·운용하고 있는 영업자가 안전관리인증기준 적용 확인서의 발급을 요청하는 경우에는 현장조사 등의 방법을 통하여 자체안전관리인증기준 및 그 운용의 적정성 등을 확인한 후 별지 제1호의2서식의 확인서를 발급할 수 있다.

[본조신설 2014. 2. 19.]
[종전 제7조의2는 제7조의3으로 이동 <2014. 2. 19.>]

제7조의3(안전관리인증작업장등의 인증신청 등) ① 법 제9조제4항에 따라 안전관리인증작업장·안전관리인증업소·안전관리인증농장의 인증을 받으려는 자는 별지 제1호의3서식의 안전관리인증작업장·업소·농장(HACCP) 인증신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 안전관리인증기준의 운용에 관한 계획서(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 「한국식품안전관리인증원의 설립 및 운영에 관한 법률」에 따른 한국식품안전관리인증원장(이하 “인증원장”이라 한다)에게 제출하여야 한다. <개정 2015. 1. 6., 2016. 8. 4., 2020. 10. 20., 2021. 1. 25.>

1. 삭제 <2021. 1. 25.>
2. 삭제 <2021. 1. 25.>
3. 삭제 <2015. 1. 6.>
4. 삭제 <2015. 1. 6.>
5. 삭제 <2015. 1. 6.>

② 제1항에 따른 안전관리인증작업장·안전관리인증업소·안전관리인증농장의 인증을 받으려는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다. 다만, 인증원장은 제3호에 따른 교육을 받을 수 없는 부득이한 사유가 있다고 인정하는 경우에는 그 인증을 받은 후 6개월 이내에 해당 교육을 수료하도록 할 수 있다. <개정 2016. 8. 4., 2017. 3. 7., 2018. 4. 25., 2021. 1. 25., 2021. 9. 10.>

1. 위생관리프로그램을 운용하고 있을 것
2. 삭제 <2021. 1. 25.>
3. 법 제9조의5제1항에 따른 교육훈련기관에서 영업자 및 농업인은 4시간 이상, 종업원은 24시간 이상의 교육훈련을 수료하였을 것. 다만, 종업원을 고용하지 않고 영업을 하는 축산물가공업·식용란선별포장업·식육포장처리업·축산물보관업·축산물운반업·축산물판매업·식육즉석판매가공업 영업자는 종업원이 받아야 하는 교육훈련을 수료하여야 하며, 이 경우 영업자가 받아야 하는 교육훈련은 받지 아니할 수 있다.

③ 법 제9조제5항 전단에서 “「농업협동조합법」에 따른 축산업협동조합 등 총리령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2016. 8. 4., 2020. 10. 20.>

1. 「농업협동조합법」에 따른 축산업협동조합
2. 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 농업경영체
3. 축산물의 연간 판매액이 50억원 이상인 축산물가공업 또는 축산물판매업의 영업자

④ 법 제9조제5항 전단에 따라 안전관리통합인증업체의 인증(이하 “통합인증”이라 한다)을 받으려는 자는 별지 제1호의4서식의 안전관리통합인증업체(HACCP) 인증신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 인증원장에게 제출해야 한다. <개정 2015. 1. 6., 2020. 10. 20., 2021. 9. 10.>

1. 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자임을 확인할 수 있는 서류
2. 안전관리통합인증업체의 안전관리인증기준을 관리·운용하기 위한 전담조직의 구성 및 운영규정
3. 통합적인 안전관리인증기준 적용을 위한 통합관리프로그램(이하 “통합관리프로그램”이라 한다) 및 3개월 이상의 운용실적
4. 통합인증에 참여하는 각각의 작업장·업소·농장과 체결한 계약서 사본
5. 통합인증에 참여하는 각각의 작업장·업소·농장(통합인증을 신청한 자 자신이 인증 참여 작업장·업소·농장 중 하나에 해당하는 경우에는 신청인을 포함한다)에 대한 안전관리인증기준의 운용에 관한 계획서. 다만, 기존에 안전관리인증작업장·안전관리인증업소·안전관리인증농장으로 인증을 받은 작업장·업소·농장의 경우에는 그 인증서 사본으로 갈음할 수 있다.

⑤ 제4항에 따른 통합인증을 받으려는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다. 다만, 인증원장은 제5호에 따른 교육을 받을 수 없는 부득이한 사유가 있다고 인정하는 경우에는 통합인증을 받은 후 6개월 이내에 해당 교육을 수료하도록 할 수 있다. <개정 2021. 1. 25.>

1. 통합관리프로그램을 작성·운용하고 있을 것
2. 가축의 사육, 축산물의 처리·가공·유통 및 판매 등 모든 단계에서 안전관리인증기준을 준수할 수 있도록, 생산하는 축산물의 특성에 따라 관계되는 모든 작업장·업소·농장과 가축의 출하 또는 원료공급 등의 계약을 체결할 것. 이 경우 그 계약에는 각 작업장·업소·농장이 통합관리프로그램을 준수한다는 내용이 포함되어 있어야

하며, 각 계약기간은 3년 이상이어야 한다.

3. 통합인증에 참여하는 각각의 작업장·업소·농장(통합인증을 신청한 자 자신이 인증 참여 작업장·업소·농장 중 하나에 해당하는 경우에는 신청인을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)은 위생관리프로그램을 운용하고 있을 것

4. 삭제 <2021. 1. 25.>

5. 통합인증에 참여하는 각각의 작업장·업소·농장의 영업자·농업인 및 종업원은 모두 제2항제3호에 따른 교육 훈련을 수료하였을 것

⑥ 인증원장은 제1항에 따라 안전관리인증작업장·안전관리인증업소·안전관리인증농장의 인증을 신청한 자에 대하여 신청서류 검토 및 현장 조사를 한 결과 인증을 신청한 자가 제2항의 요건을 갖추고 법 제9조제1항에 따른 안전관리인증기준을 준수하고 있다고 인정되면 신청인에게 별지 제1호의5서식의 안전관리인증작업장·업소·농장(HACCP) 인증서를 발급하여야 한다. <개정 2015. 1. 6.>

⑦ 인증원장은 제4항에 따라 통합인증을 신청한 자 및 통합인증에 참여한 각각의 작업장·업소·농장 모두가 제5항의 요건을 갖추고 법 제9조제1항에 따른 안전관리인증기준을 준수하고 있다고 인정되면 신청인에게 별지 제1호의6서식의 안전관리통합인증업체(HACCP) 인증서를 발급하여야 한다. 이 경우 통합인증에 참여한 각각의 작업장·업소·농장(기준에 안전관리인증작업장·안전관리인증업소·안전관리인증농장으로 인증을 받은 작업장·업소·농장은 제외한다)의 영업자 또는 농업인에게는 별지 제1호의5서식의 안전관리인증작업장·업소·농장(HACCP) 인증서를 각각 발급한다.

⑧ 법 제9조제6항에서 “총리령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우”란 이 조 제1항 및 제4항에 따라 안전관리인증작업장·안전관리인증업소·안전관리인증농장 또는 안전관리통합인증업체(이하 “안전관리인증작업장등”이라 한다)로 인증받은 사항(축산물의 유형, 가축의 종류 및 안전관리인증작업장등의 소재지만 해당한다) 또는 중요관리점을 변경하려는 경우를 말하며, 변경 인증을 받으려는 자는 별지 제1호의7서식의 인증변경신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 변경사항을 증명할 수 있는 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 인증원장에게 제출해야 한다. <개정 2020. 10. 20., 2021. 1. 25., 2021. 9. 10.>

⑨ 인증원장은 제8항에 따라 변경신청을 받으면 서류검토 또는 현장조사 등의 방법으로 변경사항을 확인하고 안전관리인증기준의 적용에 지장이 없다고 인정되면 별지 제1호의5서식의 안전관리인증작업장·업소·농장(HACCP) 인증서 또는 별지 제1호의6서식의 안전관리통합인증업체(HACCP) 인증서를 재발급하여야 한다.

⑩ 인증원장은 제6항, 제7항 또는 제9항에 따라 안전관리인증작업장등의 인증 또는 변경 인증을 하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 식품의약품안전처장과 관할 지방식품의약품안전청장(농장에 대해서는 농림축산식품부장관과 농림축산검역본부장을 말한다), 시·도지사 및 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다.

[전문개정 2014. 2. 19.]

[제7조의2에서 이동, 종전 제7조의3은 제7조의6으로 이동 <2014. 2. 19.>]

제7조의4(영업자 등에 대한 교육훈련) ① 법 제9조제10항에 따라 자체안전관리인증기준을 작성·운용하여야 하는 영업자 및 안전관리인증작업장등의 인증을 받은 자(이하 이 조에서 “영업자등”이라 한다)에게 실시하는 교육훈련의 종류 및 시간은 다음 각 호와 같다. <개정 2014. 2. 19., 2015. 1. 6., 2020. 10. 20., 2021. 1. 25.>

1. 정기 교육훈련: 영업을 개시한 연도 또는 인증을 받은 연도의 다음 연도를 기준으로 매년 1회 이상 총 4시간 이상 . 다만, 법 제9조제3제1항 및 제2항에 따른 조사·평가 결과가 그 총점의 95퍼센트 이상인 점수에 해당하는 경우에는 다음 연도의 정기 교육훈련을 면제할 수 있다.

2. 수시 교육훈련: 축산물 위해사고의 발생 및 확산이 우려되는 경우에 실시하는 교육훈련으로서 1회 8시간 이내

② 영업자등이 자체안전관리인증기준 또는 안전관리인증기준의 총괄적인 관리 업무를 담당하는 종업원을 지정한 경우 영업자등을 대신하여 그 종업원에 대하여 교육을 실시할 수 있으며, 교육을 받은 종업원이 그 관리 업무를 더 이상 하지 아니하게 된 경우에는 영업자등이나 그 관리 업무를 새로 담당하는 직원에게 다시 교육을 실시할 수 있다. <신설 2015. 1. 6.>

③ 삭제 <2019. 6. 25.>

- ④ 삭제 <2019. 6. 25.>
- ⑤ 삭제 <2019. 6. 25.>
- ⑥ 삭제 <2019. 6. 25.>
- ⑦ 삭제 <2019. 6. 25.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

[제7조의5에서 이동, 종전 제7조의4는 제7조의8로 이동 <2014. 2. 19.>]

제7조의5(인증 유효기간의 연장신청 등) ① 인증원장은 안전관리인증작업장등으로 인증을 받은 자에게 법 제9조의2제1항에 따른 인증 유효기간이 끝나는 날의 90일 전까지 연장절차와 해당 기간까지 연장하지 아니하면 연장을 받을 수 없다는 사실을 미리 알려야 한다. <개정 2014. 2. 19., 2021. 1. 25.>

② 제1항에 따른 통지는 휴대폰에 의한 문자전송, 전자메일, 팩스, 전화, 문서 등으로 할 수 있다.

③ 법 제9조의2제2항에 따라 안전관리인증작업장·안전관리인증업소·안전관리인증농장의 인증 유효기간을 연장 받으려는 자는 유효기간이 만료되기 60일 전까지 별지 제1호의3서식의 안전관리인증작업장·업소·농장(HACCP) 인증연장신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 인증원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 인증원장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 영업 허가증 또는 신고필증(농업인의 경우에는 축산업 허가증·등록증 또는 농업경영체증명서)을 확인해야 하며, 신청인이 확인에 동의하지 않는 경우에는 그 사본을 첨부하도록 해야 한다. <개정 2014. 2. 19., 2015. 1. 6., 2021. 1. 25.>

1. 삭제 <2021. 1. 25.>

2. 인증서 사본

④ 법 제9조의2제2항에 따라 통합인증 유효기간을 연장받으려는 자는 유효기간이 만료되기 60일 전까지 별지 제1호의4서식의 안전관리통합인증업체(HACCP) 인증연장신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 인증원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 인증원장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 통합인증에 참여하는 각각의 작업장·업소·농장의 영업 허가증 또는 신고필증(농업인의 경우에는 축산업 허가증·등록증 또는 농업경영체증명서)을 확인해야 하며, 신청인이 확인에 동의하지 않는 경우에는 그 사본을 첨부하도록 해야 한다. <신설 2014. 2. 19., 2021. 1. 25.>

1. 제7조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자임을 확인할 수 있는 서류

2. 삭제 <2021. 1. 25.>

3. 안전관리통합인증업체 및 통합인증에 참여하는 각각의 작업장·업소·농장의 인증서 사본

4. 통합인증에 참여하는 각각의 작업장·업소·농장과 체결한 계약서 사본

⑤ 인증원장은 제3항에 따라 인증 유효기간의 연장을 신청한 자에 대하여 신청서류 검토 및 현장조사를 한 결과 법 제9조제1항에 따른 안전관리인증기준을 준수하고 있다고 인정되면 신청인에게 별지 제1호의5서식의 안전관리인증작업장·업소·농장(HACCP) 인증서를 발급해야 한다. 이 경우 「가축전염병 예방법」 제19조에 따라 이동이 제한된 농장에 대한 현장조사는 비대면 방식으로 실시할 수 있다. <신설 2014. 2. 19., 2021. 9. 10.>

⑥ 인증원장은 제4항에 따라 통합인증 유효기간의 연장을 신청한 자 및 통합인증에 참여한 각각의 작업장·업소·농장 모두가 법 제9조제1항에 따른 안전관리인증기준을 준수하고 있다고 인정되면 신청인에게 별지 제1호의6서식의 안전관리통합인증업체(HACCP) 인증서를 발급하여야 한다. 이 경우 통합인증에 참여한 각각의 작업장·업소·농장(안전관리통합인증업체와 유효기간 만료일이 같은 작업장·업소·농장만 해당한다)의 영업자 또는 농업인에게 별지 제1호의5서식의 안전관리인증작업장·업소·농장(HACCP) 인증서를 각각 발급한다. <신설 2014. 2. 19.>

[전문개정 2012. 4. 23.]

[제목개정 2014. 2. 19.]

[제7조의9에서 이동, 종전 제7조의5는 제7조의4로 이동 <2014. 2. 19.>]

제7조의6(조사·평가의 방법 등) ① 법 제9조의3제1항에 따른 안전관리인증기준의 준수 여부에 대한 조사·평가는 서류검토 및 현장조사의 방법으로 한다. 이 경우 「가축전염병 예방법」 제19조에 따라 이동이 제한된 농장에 대한 현장조사는 비대면 방식으로 실시할 수 있다. <개정 2014. 2. 19., 2021. 9. 10.>

② 법 제9조의2제3항에 따라 인증 유효기간을 연장받은 날이 속한 해당 연도에는 제1항에 따른 조사·평가를 생략할 수 있다.<개정 2014. 2. 19.>

③ 제1항에 따른 조사·평가에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.<개정 2014. 2. 19.>

1. 삭제 <2020. 10. 20.>
2. 새로운 원료의 사용이나 공정변경 등에 따른 위해분석 및 안전관리인증기준의 재평가와 기준서 개정 여부
3. 감시활동, 개선조치 및 검증활동의 이행 및 기록유지 여부
4. 잔류물질 및 미생물에 대한 검사 등 실험실 검사 실시 및 기록유지 여부
5. 교육훈련 수료 여부
6. 부적합제품에 대한 회수프로그램 이행 및 기록유지 여부
7. 그 밖에 안전관리인증기준의 이행 및 기록유지에 관한 사항

④ 제1항에 따라 조사·평가를 한 인증원장은 그 결과를 매월 말일까지 별지 제1호의8서식에 따라 식품의약품안전처장 및 관할 지방식품의약품안전청장(농장에 대해서는 농림축산검역본부장을 말한다)에게 통보하여야 한다.<개정 2011. 6. 15., 2013. 3. 23., 2014. 2. 19., 2015. 12. 31.>

⑤ 법 제9조의3제2항에 따른 자체안전관리인증기준 및 그 운용의 적정성 여부 조사·평가의 방법 및 절차 등은 별표 2의2에 따른다.<신설 2014. 2. 19.>

⑥ 법 제9조의3제3항 본문에 따라 같은 조 제1항에 따른 조사·평가 결과가 그 총점의 95퍼센트 이상인 점수에 해당하는 경우에는 해당 조사·평가 결과가 나온 연도의 다음 연도의 조사·평가를 면제할 수 있다.<신설 2020. 10. 20., 2021. 9. 10.>

⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 조사·평가에 필요한 세부 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.<개정 2011. 6. 15., 2013. 3. 23., 2014. 2. 19., 2020. 10. 20.>

[본조신설 2010. 11. 26.]

[제7조의3에서 이동, 종전 제7조의6은 삭제 <2014. 2. 19.>]

제7조의7(안전관리인증기준 및 운용의 적정성 검증) ① 법 제9조의3제6항에 따른 안전관리인증기준의 적정성 검증을 위한 출입·조사에 관하여는 제7조의6제1항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 지방식품의약품안전청장(농장·도축장·집유장에 대해서는 농림축산검역본부장을 말한다)은 안전관리인증기준 중 일부에 대한 전문적인 조사를 하려는 경우에는 조사항목 등을 조정할 수 있다. <개정 2011. 6. 15., 2012. 8. 20., 2013. 3. 23., 2014. 2. 19., 2020. 10. 20.>

② 지방식품의약품안전청장(농장·도축장·집유장에 대해서는 농림축산검역본부장을 말한다)은 제1항에 따른 출입·조사에 관한 계획을 매년 초에 수립하여 시행하여야 한다.<개정 2013. 3. 23., 2014. 2. 19.>

③ 지방식품의약품안전청장(농장·도축장·집유장에 대해서는 농림축산검역본부장을 말한다)은 제1항에 따른 출입·조사의 결과 및 제7조의6제4항에 따른 통보 내용 등을 종합하여 관계 기관에 안전관리인증기준 및 그 운용의 적정성을 확보하기 위한 관련 정보를 제공하고 교육할 수 있다.<개정 2011. 6. 15., 2013. 3. 23., 2014. 2. 19.>

[본조신설 2010. 11. 26.]

[제목개정 2014. 2. 19.]

[종전 제7조의7은 제7조의8로 이동 <2010. 11. 26.>]

제7조의8(안전관리인증작업장등의 인증취소 등) ① 법 제9조의4제8호에서 "총리령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2013. 3. 23., 2014. 2. 19., 2019. 4. 25., 2020. 12. 1., 2021. 9. 10.>

1. 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 제4조 또는 제5조제3항을 위반하여 기준에 적합하지 아니한 표시를 하거나 기준에 적합한 표시가 없는 축산물을 판매 또는 판매할 목적으로 가공·포장·보관·운반·진열한 경우
2. 법 제21조제1항을 위반하여 기준에 적합한 시설을 갖추지 아니한 경우
3. 법 제22조제2항·제5항 또는 법 제24조를 위반하여 변경허가를 받지 아니하거나 변경신고를 하지 아니한 경우
4. 법 제27조제3항제1호를 위반하여 정당한 사유 없이 6개월 이상 계속 휴업한 경우
5. 삭제 <2023. 3. 2.>

6. 제7조의3제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 교육훈련을 받지 않은 경우

7. 제7조의4제1항에 따른 교육훈련을 받지 않은 경우

② 법 제9조의4에 따른 안전관리인증작업장등의 인증취소 등에 관한 기준은 별표 14의2와 같다.<개정 2014. 2. 19.>

③ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 안전관리인증작업장등에 대하여 허가취소, 영업소의 폐쇄, 신고사항의 직권말소 또는 영업정지처분을 하였거나 안전관리인증작업장등이 폐업한 사실을 알게 되었을 때에는 이를 지체 없이 관할 지방식품의약품안전청장(농장에 대해서는 농림축산검역본부장을 말한다)에게 통보하여야 한다.<개정 2011. 6. 15., 2013. 3. 23., 2014. 2. 19.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

[제목개정 2014. 2. 19.]

[제7조의4에서 이동, 종전 제7조의8은 제7조의9로 이동 <2014. 2. 19.>]

제7조의9(안전관리인증기준 교육훈련기관의 지정 등) ④ 법 제9조의5제1항에 따른 안전관리인증기준 교육훈련기관(이하 “교육훈련기관”이라 한다)으로 지정받으려는 자는 별지 제1호의10서식의 교육훈련기관 지정 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서로 된 서류를 포함한다)를 첨부하여 식품의약품안전처장에게 제출해야 한다. 이 경우 식품의약품안전처장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 법인 등기사항 증명서(법인만 해당한다)를 확인해야 한다.

1. 제4항 각 호의 지정기준에 적합함을 증명하는 서류
2. 교육 과정, 교육 내용, 교육 방법 및 교육 일정 등에 관한 서류
3. 정관(법인만 해당한다) 또는 이에 준하는 조직운영규정 등에 관한 서류

② 식품의약품안전처장은 제1항에 따라 교육훈련기관의 지정 신청을 받은 경우에는 그 신청일부터 30일 이내에 서류심사와 실태조사를 통해 그 지정 여부를 결정해야 한다.

③ 식품의약품안전처장은 제2항에 따라 교육훈련기관을 지정한 경우에는 별지 제1호의11서식에 따른 교육훈련기관 지정서를 발급해야 하며, 그 지정 사실을 인터넷 홈페이지에 공고해야 한다.

④ 법 제9조의5제2항에서 “총리령으로 정하는 지정기준”이란 다음 각 호의 기준을 말한다.

1. 비영리 법인, 기관 또는 단체에 해당할 것
2. 교육훈련을 전담하는 별도의 운영조직을 갖출 것
3. 자체 교육훈련규정을 갖출 것
4. 다음 각 목의 인력을 갖출 것

가. 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 자격기준에 해당하는 사람으로서 상근하는 교육훈련 강사 2명 이상을 갖출 것

나. 상근하는 교육훈련 전담 관리자 1명 이상을 갖출 것

5. 다음 각 목의 시설 또는 장비를 갖출 것

가. 정당한 사용 권한이 있는 교육훈련용 건물을 갖출 것

나. 독립적으로 구분되는 사무실, 강의실, 휴게실 및 화장실 등을 갖출 것

다. 책상, 의자, 탁자, 컴퓨터, 스크린 및 음향시설 등 교육훈련에 필요한 시설 또는 장비를 갖출 것

⑤ 법 제9조의5제3항에서 “총리령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

1. 교육훈련기관의 명칭
2. 교육훈련기관의 대표자
3. 교육훈련기관의 소재지
4. 교육훈련 강사
5. 교육훈련 과정 및 교육훈련 내용

⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 교육훈련기관의 지정절차, 지정방법, 지정기준 및 지정변경 등에 필요한 세부 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.

[본조신설 2019. 6. 25.]

제7조의10(교육훈련기관의 교육 내용 및 준수사항 등) ① 법 제9조의5제1항에 따라 교육훈련기관이 실시하는 교육훈련 내용에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 안전관리인증기준의 원칙과 절차에 관한 사항
2. 안전관리인증기준 관련 법령에 관한 사항
3. 안전관리인증기준의 적용방법에 관한 사항
4. 안전관리인증기준의 조사·평가에 관한 사항
5. 안전관리인증기준과 관련된 축산물 위생에 관한 사항
6. 그 밖에 안전관리인증기준의 효율적 운영을 위해 식품의약품안전처장이 필요하다고 인정하는 사항

② 법 제9조의5제1항에 따라 실시하는 교육훈련과 관련하여 교육훈련기관은 교육대상자로부터 다음 각 호의 경비에 상당하는 금액을 기준으로 교육훈련 실시 비용을 받을 수 있다.

1. 강사수당
2. 교육교재 편찬비
3. 교육에 필요한 실험재료비 및 현장실습비
4. 그 밖에 교육 관련 사무용품 구입비 등 소요경비

③ 법 제9조의5제5항에서 “교육훈련에 관한 자료의 보관 등 총리령으로 정하는 교육훈련기관의 준수사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 교육훈련 과정이 종료된 날부터 3년간 해당 교육훈련에 관한 기록 및 자료 등을 보관할 것
2. 교육훈련 과정별로 교육훈련 교재를 개발하여 교육훈련 대상자에게 보급할 것
3. 교육시설, 교육인력, 교육내용 및 교육과정 등에 관한 사항을 인터넷 또는 인쇄물 등을 통해 공개할 것
4. 연간 교육과정 운영계획 및 교육과정 실시 결과 등을 식품의약품안전처장에게 보고할 것
5. 그 밖에 교육훈련기관의 적정한 운영 및 원활한 교육훈련의 실시를 위해 식품의약품안전처장이 필요하다고 인정하는 사항

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 교육훈련기관의 교육내용, 실시 비용 및 준수사항 등에 필요한 세부사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.

[본조신설 2019. 6. 25.]

[종전 제7조의10은 제7조의12로 이동 <2019. 6. 25.>]

제7조의11(교육훈련기관의 행정처분 기준) 법 제9조의6제1항에 따른 교육훈련기관의 지정취소 및 업무정지 처분의 세부기준은 별표 2의3과 같다.

[본조신설 2019. 6. 25.]

[종전 제7조의11은 제7조의13으로 이동 <2019. 6. 25.>]

제7조의12(닭·오리의 식육 비포장 시 위생요건) 영 제12조의7제2항제4호 단서 및 같은 항 제5호 단서에서 “총리령으로 정하는 위생요건”이란 각각 다음 각 호의 요건을 말한다. <개정 2019. 4. 25.>

1. 닭·오리의 식육을 다음 각 목의 요건을 갖춘 진열시설에 진열할 것
 - 가. 세균·이물 등의 오염을 막을 수 있는 개폐장치가 있을 것
 - 나. 소비자가 손 등으로 직접 만지기 어려운 구조일 것
 - 다. 진열시설 내 온도를 섭씨 영하 2도에서 섭씨 5도까지 유지할 것
2. 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 제4조에 따른 닭·오리의 식육에 관한 표시사항을 표지판이나 라벨 등으로 표시하여 소비자가 해당 식육과 표시사항을 구분·식별하기 쉬운 위치에 게시할 것
3. 진열시설 내에 얼음을 둘 경우 닭·오리의 식육에 얼음이 직접 닿지 아니하도록 할 것

[본조신설 2014. 10. 22.]

[제7조의10에서 이동 <2019. 6. 25.>]

제7조의13(축산물의 포장방법 등) 영 제12조의7제3항에 따른 축산물의 포장방법 등은 별표 2의4에 따른다. <개정 2014. 2. 19., 2019. 6. 25.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

[제7조의11에서 이동 <2019. 6. 25.>]

제8조(가축 및 식육의 검사신청 등) ① 법 제11조제1항, 제12조제1항 및 이 규칙 제5조제2항에 따른 검사를 받으려는 자는 법 제37조의2에 따른 정보시스템(이하 "정보시스템"이라 한다)을 통하여 별지 제2호서식의 도축검사신청서를 검사관에게 제출하여야 한다. 다만, 정보시스템이 정상적으로 운영되지 아니하거나 소·돼지·닭·오리를 제외한 가축의 경우로서 정보시스템을 통한 신청이 불가능한 경우에는 서면으로 제출할 수 있다. <개정 2014. 2. 19.>

② 제1항에 따른 도축검사 신청을 받은 검사관은 지체 없이 검사를 하여야 한다.

③ 시·도지사는 도축장에서 처리하는 가축의 검사를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 도축업의 영업자로 하여금 검사를 받으려는 가축을 도축장의 계류장에 일정기간 계류하게 할 수 있다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제9조(도축하는 가축 및 그 식육의 검사) ① 검사관은 해당 도축장의 계류시설·냉장시설 등 도축처리능력을 고려하여 가축 및 그 식육의 검사를 하여야 한다. <개정 2014. 2. 19.>

② 삭제 <2014. 2. 19.>

③ 제1항에 따른 가축 및 그 식육검사의 항목·방법 및 기준은 별표 3과 같다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제10조(착유하는 소 또는 양에 대한 검사) ① 시·도지사는 검사관으로 하여금 연 1회 이상 법 제11조제2항에 따른 착유하는 소 또는 양(이하 "착유가축"이라 한다)에 대한 검사를 하게 하여야 한다.

② 제1항에 따른 착유가축 검사의 항목·방법 및 기준은 별표 3의2와 같다.

③ 제1항에 따른 검사를 한 검사관은 별지 제3호서식의 착유가축 검사대장에 그 결과를 기록하고 이를 최종 기재일 부터 3년간 보관하거나 같은 서식에 따른 전산망에 입력하여 관리하여야 한다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제11조 삭제 <2004. 8. 4.>

제12조(축산물의 검사기준) 법 제12조제2항부터 제4항까지 및 제8항의 규정에 따른 검사의 항목·방법 및 기준은 별표 4와 같다. <개정 2018. 4. 25., 2018. 9. 5., 2020. 10. 20.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제13조(검사증명서의 발급) ① 법 제11조제1항 및 제12조제1항에 따라 가축 및 식육에 대한 검사를 한 검사관은 정보시스템을 통하여 그 검사 신청인에게 별지 제4호서식의 도축검사증명서를 발급하여야 한다. 다만, 제8조제1항 단서에 해당하여 도축검사신청서를 서면으로 제출받은 경우에는 서면으로 발급할 수 있다. <개정 2014. 2. 19.>

② 검사관은 제1항에 따라 도축검사증명서를 발급해 주는 경우 도축검사 신청인의 요청이 있는 때에는 도살·처리 의뢰인의 가축을 기준으로 해서 도축검사증명서를 발급해 줄 수 있다. <신설 2021. 1. 25.>

③ 제1항의 경우 해당 식육을 도축검사 신청인 또는 도살·처리 의뢰인의 축산물가공장 또는 식육포장처리장에서 식육가공품 또는 포장육의 원료로 사용하는 경우 또는 수출을 목적으로 도살·처리하는 경우에는 도축검사증명서의 발급을 생략할 수 있다. <개정 2014. 2. 19.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제14조(영업자의 검사) ① 법 제12조제3항에 따른 축산물의 가공기준 및 성분규격에 관한 검사와 제4항에 따른 식용란의 성분규격에 관한 검사의 기준은 별표 5와 같다. 이 경우 해당 검사기준에 따라 검사를 하여야 하는 영업자는 종업

원 중에서 검사능력이 있는 사람을 지정하여 검사를 하게 할 수 있다. <개정 2016. 8. 4., 2018. 4. 25.>

② 축산물가공업, 식육포장처리업, 식육즉석판매가공업 및 식용란수집판매업의 영업자는 제1항에 따른 검사를 하였을 때에는 그 결과를 검사기록서에 기록하고 이를 최종 기재일부터 2년간 보관하여야 한다. <개정 2016. 8. 4., 2018. 4. 25., 2021. 6. 30.>

③ 법 제12조제5항에 따라 축산물가공업, 식육포장처리업, 식육즉석판매가공업 및 식용란수집판매업의 영업자에 대해 축산물 검사를 면제하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른다. <신설 2020. 10. 20., 2021. 6. 30.>

1. 법 제12조제5항제1호에 해당하는 경우: 안전관리인증기준의 준수 여부에 대한 결과가 나온 날부터 1년간 축산물 검사를 면제한다.

2. 법 제12조제5항제2호에 해당하는 경우: 법 제9조의3제1항에 따른 조사·평가 결과가 나온 날부터 1년간 축산물 검사를 면제한다.

④ 법 제12조제5항제2호에서 "총리령으로 정하는 기준 이상인 경우"란 법 제9조의3제1항에 따른 조사·평가 결과가 그 총점의 95퍼센트 이상인 점수에 해당하는 경우를 말한다. <신설 2020. 10. 20.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제15조(축산물의 위탁검사 등) ① 법 제12조제6항에 따라 축산물 시험·검사기관에 검사를 위탁하는 영업자는 검사에 필요한 시료를 채취하여 그 시료와 함께 별지 제5호서식의 신청서를 해당 축산물 시험·검사기관의 장에게 제출하여야 한다. <개정 2014. 2. 19., 2018. 4. 25., 2020. 10. 20.>

② 제1항에 따른 위탁검사 신청을 받은 축산물 시험·검사기관의 장은 제12조 및 제14조에 따른 검사의 항목·방법·기준에 따라 검사를 하여야 한다. 다만, 위탁검사를 신청하는 자가 검사할 항목을 별도로 정하여 신청하는 경우에는 그 항목만을 검사할 수 있다. <개정 2014. 2. 19.>

③ 제2항에 따라 검사를 한 축산물 시험·검사기관의 장은 해당 축산물이 축산물의 가공기준 및 성분규격에 적합하지 아니하다고 판정하였을 때에는 그 검사시료의 일부를 검사완료일부 60일 동안 보관하여야 한다. 다만, 보관하기 곤란하거나 부패하기 쉬운 축산물은 그러하지 아니하다. <개정 2014. 2. 19.>

④ 제2항에 따라 검사를 한 축산물 시험·검사기관의 장은 검사와 관련된 검사기록서를 작성·비치하고 이를 최종 기재일부터 3년간 보관하여야 한다. <개정 2014. 2. 19.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제16조(검사시료의 채취 등) ① 법 제12조에 따라 검사관·책임수의사 또는 축산물 시험·검사기관이 축산물을 검사하는 경우 그 검사대상별 시료의 채취량은 별표 6과 같다. <개정 2014. 2. 19.>

② 제1항에 따라 검사시료를 채취한 검사관은 해당 영업자가 요청하는 경우 별지 제6호서식의 수거증을 발급해야 한다. <개정 2023. 3. 2.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제17조(검사기록부) 검사관·책임수의사 또는 축산물 시험·검사기관이 법 제11조제1항 및 제12조제1항·제2항에 따라 검사를 하였을 때에는 검사기록부를 작성·비치하고 이를 최종 기재일부터 3년간 보관하여야 한다. <개정 2014. 2. 19., 2016. 2. 4.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제18조(검사결과의 통보) ① 검사관 또는 축산물 시험·검사기관이 법 제11조제1항 및 제12조제1항에 따라 검사를 하였을 때에는 지체 없이 그 결과를 도축검사 신청인 또는 도살·처리 의뢰인에게 통보하여야 한다. <개정 2014. 2. 19., 2016. 2. 4.>

② 검사관이 법 제11조제1항 또는 제12조제1항에 따라 검사를 하였을 때에는 그 검사결과를 정보시스템에 기록하여야 하며, 검사관이 소속된 기관의 장은 월별 도축검사실적을 다음 달 5일까지 정보시스템을 통하여 식품의약품안전처장 및 시·도지사에게 제출하여야 한다. 다만, 정보시스템이 정상적으로 운영되지 아니하는 경우에는 월별 도축검사실적을 서면으로 제출할 수 있다. <개정 2012. 8. 20., 2014. 2. 19., 2015. 12. 31.>

③ 법 제12조제6항에 따라 위탁검사를 한 축산물 시험·검사기관의 장은 지체 없이 그 결과를 검사성적서로 위탁 검사를 신청한 자에게 통보하여야 하며, 법 제31조의2에 따른 회수대상 축산물에 해당하는 것으로 인정되는 축산물에 대해서는 법 제22조 또는 제24조에 따라 해당 영업을 허가하는 관청(이하 "허가관청"이라 한다) 또는 영업을 신고를 수리하는 관청(이하 "신고관청"이라 한다)에 지체 없이 그 검사결과를 통보하여야 한다. <개정 2014. 2. 19., 2018. 4. 25., 2020. 10. 20.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제18조의2(가축 등의 출하 전 준수사항) ① 법 제12조의2제1항에 따라 출하 전에 준수하여야 하는 사항은 다음 각 호와 같다. <개정 2018. 4. 25.>

1. 가축을 도축장에 출하하기 전 12시간 이상 절식(絶食)할 것. 다만, 가금류는 3시간 이상으로 하며, 물은 제외한다.
2. 「동물용 의약품등 취급규칙」 제46조에 따라 농림축산검역본부장이 고시한 동물용의약품 안전사용기준 중 휴약기간 및 출하제한기간을 준수할 것
3. 제2항의 거래명세서에 냉장보관으로 표시한 경우 냉장차량 등을 이용하여 냉장상태로 출하할 것

② 법 제12조의2제2항에 따라 발급하는 거래명세서에는 식용란의 산란일·세척방법, 냉장보관 여부, 사육환경, 산란주령(産卵週齡) 등에 대한 정보를 포함하여야 한다. 이 경우 산란일은 알을 낳은 날을 적되, 산란시점으로부터 36시간 이내 채집한 경우에는 채집한 날을 산란일로 본다. <신설 2018. 4. 25.>

③ 법 제12조의2제1항제3호에서 "원유 등 총리령으로 정하는 축산물"이란 원유와 식용란을 말한다. <개정 2018. 4. 25.>

[본조신설 2014. 2. 19.]

제19조(검사관 및 축산물위생감시원 등) 법 제13조제1항에 따른 검사관의 증표는 별지 제7호서식에 따르고, 법 제20조의2에 따른 축산물위생감시원의 증표는 별지 제7호의2서식에 따르며, 법 제14조제1항에 따른 검사원의 증표는 별지 제7호의3서식에 따른다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제20조(책임수의사의 지정 등) ① 법 제13조제3항에 따라 책임수의사를 지정하려는 영업자는 별지 제8호서식의 신청서에 책임수의사의 자격을 증명하는 서류를 첨부하여 시·도지사에게 제출하여야 한다. 이미 승인을 받아 지정한 책임수의사의 지정을 해제하고 새로 책임수의사를 지정하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2014. 2. 19.>

② 제1항에 따른 신청을 받은 시·도지사가 이를 승인하는 때에는 신청인에게 별지 제9호서식의 책임수의사 지정승인서를 발급하여야 한다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제21조 삭제 <2016. 2. 4.>

제22조 삭제 <2016. 2. 4.>

제23조(합격표시) 법 제16조에 따른 합격표시는 별표 8에 따른다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제24조(검사불합격품의 용도전환) 법 제31조의2제1항 및 영 제19조제3항에 따라 검사에 불합격한 축산물을 식용 외의 다른 용도로 전환하는 경우 그 처리방법과 기준은 별표 9와 같다. <개정 2016. 8. 4.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제25조(영업장의 출입·검사·수거) ① 법 제19조제1항 및 제2항에 따른 영업장 또는 가축사육시설의 출입·검사·수거는 식품의약품안전처장, 관할 지방식품의약품안전청장(도축장·집유장의 검사관의 업무에 대해서는 농림축산식품부장관, 농림축산검역본부장을 말한다), 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 공중위생 또는 축산물의 거래질서유지를 위하여 필요하다고 판단되는 경우에 한다. <개정 2011. 6. 15., 2013. 3. 23., 2018. 4. 25., 2020. 10. 20.>

- ② 법 제19조제3항 단서에서 “총리령으로 정하는 기준 이상인 영업장”이란 법 제9조의3제1항 또는 제2항에 따른 조사·평가 결과가 그 총점의 95퍼센트 이상인 점수에 해당하는 영업장을 말한다.<개정 2020. 10. 20.>
- ③ 제1항에도 불구하고 법 제27조, 제28조 또는 제35조부터 제37조까지의 규정에 따라 영업의 정지, 과징금 등 행정처분이나 명령을 받은 영업자의 영업장 또는 가축사육시설에 대한 출입·검사·수거는 그 처분·명령일(영업정지의 경우에는 정지기간의 만료일)부터 6개월 이내에 1회 이상 하여야 한다. 다만, 행정처분이나 명령을 받은 영업자가 그 처분 또는 명령의 이행결과를 보고하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2015. 1. 6., 2020. 10. 20.>
- ④ 제1항에도 불구하고 영업장 또는 가축사육시설에 대한 위해정보가 입수되거나 위해사고가 발생할 우려가 있는 경우 또는 발생한 경우에는 농림축산식품부장관과 식품의약품안전처장이 협의하여 공동으로 출입·조사할 수 있다.<신설 2018. 4. 25., 2020. 10. 20.>
- ⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 출입·검사를 한 검사관 또는 축산물위생감시원은 별지 제12호서식의 출입·검사 등 기록부에 검사결과를 기록하고, 이를 영업자에게 발급하여야 한다.<개정 2015. 1. 6., 2018. 4. 25.>
[전문개정 2010. 11. 26.]

제26조(축산물의 수거·검사 등) ① 법 제19조제1항 및 제2항에 따라 무상으로 수거할 수 있는 축산물과 그 수거량은 별표 6과 같다.

- ② 법 제19조 또는 법 제20조의2에 따라 검사관 또는 축산물위생감시원이 축산물을 수거한 경우에는 해당 영업자에게 별지 제6호서식의 수거증을 발급해야 한다.<개정 2023. 3. 2.>
- ③ 제2항에 따라 축산물을 수거한 검사관 또는 축산물위생감시원은 그 수거한 축산물을 수거한 장소에서 용기 등으로 포장하고 검사관 또는 축산물위생감시원과 피수거자의 인장 등으로 봉인한 후 지체 없이 축산물 시험·검사기관에 그 검사를 의뢰해야 한다.<개정 2014. 2. 19., 2023. 3. 2.>
- ④ 제2항 및 제3항에 따라 축산물을 수거하여 검사를 의뢰한 검사관 또는 축산물위생감시원은 그 내용을 별지 제13호서식에 따라 정보시스템에 기록해야 한다.<개정 2023. 3. 2.>
[전문개정 2010. 11. 26.]

제27조(위생검사등 요청서 및 첨부서류) 영 제20조제2항 전단에 따른 요청서는 별지 제14호서식에 따른다. 이 경우 요청서에는 요청인의 신분을 확인할 수 있는 증명서를 첨부하여야 한다.
[본조신설 2015. 1. 6.]

제28조 삭제 <2014. 2. 19.>

제28조의2 삭제 <2014. 2. 19.>

제28조의3 삭제 <2014. 2. 19.>

제28조의4 삭제 <2014. 2. 19.>

제28조의5 삭제 <2014. 2. 19.>

제28조의6 삭제 <2014. 2. 19.>

제29조(영업의 종류별 시설기준) 법 제21조제1항에 따른 영업의 종류별 시설기준은 별표 10과 같다.
[전문개정 2010. 11. 26.]

제30조(영업허가의 신청 등) ① 법 제22조제1항에 따라 도축업·집유업·축산물가공업·식용란선별포장업·식육포장처리업 또는 축산물보관업의 허가를 받으려는 자는 별지 제16호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 허가관청에 제출하여야 한다. <개정 2014. 2. 19., 2016. 8. 4., 2017. 3. 7., 2018. 4. 25., 2018. 6. 29.>

1. 작업장의 시설내역 및 배치도
 2. 책임수의사 지정승인신청서(집유업만 해당한다)
 3. 삭제 <2018. 12. 31.>
 4. 「먹는물관리법」에 따른 먹는물 수질검사기관이 발행한 수질검사(시험)성적서 사본(수돗물이 아닌 지하수 등을 먹는 물에 사용하는 경우 또는 축산물이 직접 닿지 아니하는 시설을 청소하는 경우가 아닌 축산물의 처리·가공·포장 등에 사용하는 경우만 해당한다)
 5. 삭제 <2018. 6. 29.>
 6. 작업장에 대하여 작성한 자체안전관리인증기준(법 제9조제2항에 따른 자체안전관리인증기준 적용 대상만 제출한다)
 - ② 제1항에 따른 신청서 제출 시 허가관청은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 다음 각 호의 서류를 확인하여야 한다. 다만, 신청인이 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 건강진단서의 사본을 첨부하게 하여야 한다.<개정 2018. 6. 29.>
 1. 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당한다)
 2. 건축물대장 및 토지이용계획확인서
 3. 건강진단서(제44조에 따른 건강진단 대상자만 해당한다)
 - ③ 허가관청은 제1항에 따른 신청인이 법 제22조제3항제4호 또는 제5호의 규정에 해당하는지를 내부적으로 확인할 수 없는 경우에는 해당 신청인에게 제1항 각 호의 서류 외에 신원확인에 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다.
 - ④ 허가관청은 영업의 허가를 할 때에는 신청인에게 별지 제17호서식의 허가증을 발급하여야 한다. 이 경우 허가관청은 별지 제18호서식의 영업허가 관리대장을 작성·관리하여야 한다.
 - ⑤ 영업자는 허가증을 잃어버리거나 헐어 못 쓰게 되어 허가증을 재발급받으려는 때에는 별지 제19호서식의 허가증 재발급신청서를 허가관청에 제출하여야 한다.
 - ⑥ 제4항의 영업허가 관리대장은 전자적 처리가 불가능한 특별한 사유가 없으면 전자적 방법으로 작성·관리하여야 한다.
- [전문개정 2010. 11. 26.]

제31조(영업의 변경허가 등) ① 법 제22조제5항에 따라 같은 조 제1항에 따른 영업의 허가를 받은 자가 다음 각 호에 해당하는 사항을 변경하려는 경우에는 허가관청에 신고하여야 한다.

1. 영업자의 성명(영업자가 법인인 경우에는 그 대표자의 성명)
 2. 영업장의 명칭 또는 상호
 3. 영 제22조에 따른 시설을 제외한 시설
- ② 법 제22조제2항에 따라 변경허가를 신청하거나 제1항에 따라 변경신고를 하려는 자는 별지 제20호서식의 변경허가신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다) 또는 변경신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 허가관청에 제출하여야 한다. 다만, 영업자가 영업장의 소재지를 변경하는 경우에는 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다) 외에 제30조제1항제1호 및 제4호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여야 한다.<개정 2017. 3. 7.>
1. 허가증
 2. 영업시설의 변경내역서(시설변경의 경우만 해당한다)
- ③ 제2항에 따른 변경허가 신청 및 변경신고에 관하여는 제30조제2항 및 제3항을 준용한다.<개정 2012. 8. 20.>
- [전문개정 2010. 11. 26.]

제32조(휴업 등의 신고) ① 법 제22조제5항에 따라 영업의 휴업·재개업 또는 폐업신고를 하려는 자는 별지 제21호서식의 휴업(재개업·폐업)신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)를 허가관청에 제출하여야 한다. 다만, 휴업의 기간을 정하여 신고하는 경우 그 기간이 만료되어 재개업할 때에는 신고하지 아니할 수 있다.

- ② 도축업 및 집유업의 영업자가 영업을 휴업·재개업 또는 폐업하려는 경우의 제1항에 따른 신고는 휴업·재개업 또는 폐업 예정일 5일 전까지 하여야 한다.

③ 제1항에 따라 폐업신고를 하려는 자가 「부가가치세법」 제8조제7항에 따른 폐업신고를 같이 하려는 경우에는 제1항에 따른 폐업신고서에 「부가가치세법 시행규칙」 별지 제9호서식의 폐업신고서를 함께 제출하여야 한다. 이 경우 허가관청 또는 신고관청은 함께 제출받은 폐업신고서를 지체 없이 관할 세무서장에게 송부(정보통신망을 이용한 송부를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하여야 한다.<신설 2016. 8. 4., 2020. 4. 16.>

④ 관할 세무서장이 「부가가치세법 시행령」 제13조제5항에 따라 제1항에 따른 폐업신고를 받아 이를 해당 허가관청 또는 신고관청에 송부한 경우에는 제1항에 따른 폐업신고서가 제출된 것으로 본다.<신설 2016. 8. 4.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제33조 삭제 <2008. 8. 20.>

제34조 삭제 <2008. 8. 20.>

제35조(영업의 신고 등) ① 법 제24조제1항에 따라 축산물운반업·축산물판매업 또는 식육즉석판매가공업의 신고를 하려는 자는 별지 제23호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 신고관청에 제출하여야 한다. 다만, 축산물판매업 중 식육판매업의 신고를 한 영업자가 식육즉석판매가공업 영업자로 전환하기 위하여 식육즉석판매가공업의 신고를 하는 경우에는 다음 각 호의 서류 중 식품의약품안전처장이 정하는 서류는 제출하지 아니할 수 있다. <개정 2013. 12. 19., 2018. 4. 25., 2020. 1. 13., 2020. 4. 16.>

1. 영업장의 시설내역 및 배치도(「화물자동차 운수사업법」 제3조제1항제2호에 따른 개인화물자동차 운송사업의 허가를 받은 자가 축산물운반업을 신청하는 경우는 제외한다)
2. 시설사용계약서 사본(시설을 임대하여 사용하는 경우만 해당한다)
3. 삭제 <2018. 6. 29.>
4. 가공하려는 식육가공품의 유형 및 가공방법 설명서(식육즉석판매가공업 신고를 하는 경우에만 해당한다)
5. 「먹는물관리법」에 따른 먹는물 수질검사기관이 발급한 수질검사성적서(식육즉석판매가공업 신고를 하는 경우로서 수돗물이 아닌 지하수 등을 먹는 물 또는 축산물의 가공과정 등에 사용하는 경우만 해당한다)
6. 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 따른 전통시장(이하 “전통시장”이라 한다)의 점포 외 영업장소에서 축산물을 진열하려는 경우에는 다음 각 목의 서류(식육판매업, 식육란수집판매업 또는 식육즉석판매가공업의 영업자만 해당한다)
 - 가. 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제65조에 따른 전통시장 상인회의 정관 또는 규약
 - 나. 가목에 따른 정관 또는 규약에서 별도로 지정한 점포 외 영업장소(이하 “전통시장 지정 영업장소”라 한다)에 설치할 축산물 진열시설 내역서

② 제1항에 따른 신고서 제출 시 신고관청은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 다음 각 호의 서류를 확인하여야 한다. 다만, 신청인이 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 건강진단서의 사본을 첨부하게 하여야 한다.<개정 2018. 6. 29.>

1. 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당한다)
2. 건축물대장 및 토지이용계획확인서
3. 건강진단서(제44조에 따른 건강진단 대상자만 해당한다)

③ 제1항에 따른 영업의 신고를 할 때 법 제21조제1항제7호의 축산물판매업의 경우 동일인이 같은 시설에서 식육판매업 및 식육부산물전문판매업의 영업을 하려는 경우에도 영업별로 각각 영업의 신고를 하여야 한다. 다만, 식육판매업의 영업자가 같은 시설에서 식육부산물을 판매하는 때에는 그러하지 아니하다.<개정 2016. 2. 4.>

④ 제1항에 따른 영업의 신고를 할 때 영 제21조제7호의 식육판매업의 경우 사물인터넷(인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 사람과 사물 또는 사물과 사물 간 정보를 상호 공유·소통하는 지능형 기술을 말한다)을 적용하여 밀봉한 포장육의 보관온도, 소비기한 등의 정보를 실시간으로 확인·관리할 수 있는 자동판매기(이하 “사물인터넷 자동판매기”라 한다)를 제1항제1호에 따른 영업장 외의 장소(영업신고한 영업장과 같은 특별자치시·특별자치도·시·군·구인 경우만 해당한다)에 설치하려는 경우에는 사물인터넷 자동판매기의 설치대수 및 설치장소를 함께 신고하여야 한다. 이 경우 2대 이상의 사물인터넷 자동판매기의 설치신고를 하려면 사물인터넷 자동판매기의 설치대

수 및 각각의 설치된 장소가 기재된 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.<신설 2018. 6. 29., 2022. 6. 30.>

⑤ 제1항에 따른 영업의 신고를 할 때 영 제21조제8호의 식육즉석판매가공업의 영업자가 같은 시설에서 식육부산물물을 판매하는 경우에는 영 제21조제7호나목의 식육부산물전문판매업 영업신고를 하지 아니할 수 있다.<신설 2013. 12. 19., 2018. 6. 29.>

⑥ 신고관청은 제1항에 따른 신고를 받았을 때에는 신고인에게 별지 제24호서식의 신고필증을 발급하여야 한다. 이 경우 신고관청은 별지 제25호서식의 영업신고 관리대장을 작성·관리하여야 한다.<개정 2013. 12. 19., 2018. 6. 29.>

⑦ 영업자가 신고필증을 잃어버리거나 헐어 못 쓰게 되어 신고필증의 재발급을 받으려는 때에는 별지 제26호서식의 재발급신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)를 신고관청에 제출하여야 한다.<개정 2013. 12. 19., 2018. 6. 29.>

⑧ 제6항의 영업신고 관리대장은 전자적 처리가 불가능한 특별한 사유가 없으면 전자적 방법으로 작성·관리하여야 한다.<개정 2013. 12. 19., 2018. 6. 29.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제36조(신고사항의 변경 등의 신고) ① 법 제24조제2항에 따라 같은 조 제1항에 따른 영업의 신고를 한 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하려는 경우에는 신고관청에 그 사실을 신고해야 한다. <개정 2013. 12. 19., 2018. 6. 29., 2020. 1. 13., 2024. 1. 12.>

1. 영업자의 성명(영업자가 법인인 경우에는 그 대표자의 성명)
2. 영업장의 명칭 또는 상호
3. 영업장의 소재지
4. 영업장의 면적. 다만, 영 제21조제7호가목에 따른 식육판매업 또는 같은 조 제8호에 따른 식육즉석판매가공업의 영업을 하는 자가 1개월 이내의 일시적 행사 운영을 위하여 신고관청에 행사계획서를 제출하고, 신고관청이 영업의 운영형태를 고려하여 위생상 위해가 없다고 인정하는 경우는 제외한다.
5. 축산물운반용 차량의 수(축산물운반업만 해당한다)
6. 영업시설 또는 해당 시설의 사용계약
7. 식육가공품의 유형 및 가공방법(식육즉석판매가공업만 해당한다)
8. 영업장 외의 장소에 설치된 사물인터넷 자동판매기의 설치대수 또는 설치장소(신고된 영업장 외의 장소에 설치되었거나 설치하려는 경우만 해당한다)
9. 전통시장 지정 영업장소에서의 축산물 진열 여부

② 제1항에 따른 변경신고를 하려는 자는 별지 제27호서식의 신고사항 변경신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)를 신고관청에 제출하여야 한다. 다만, 영업자가 영업장의 소재지를 변경하는 경우에는 제35조제1항제1호 및 제2호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여야 하고, 영업자가 영업시설을 변경하는 경우에는 영업시설의 변경내역서(전자문서를 포함한다)를 첨부해야 하며, 전통시장 지정 영업장소에서 축산물을 진열하려는 경우에는 제35조제1항제6호의 서류를 첨부해야 하고, 식육가공품의 유형 및 가공방법을 변경하는 경우에는 제35조제1항제4호의 서류를 첨부하여야 한다.<개정 2012. 8. 20., 2013. 12. 19., 2020. 1. 13.>

③ 법 제24조제2항에 따른 영업의 휴업·재개업·폐업의 신고에 관하여는 제32조제1항, 제3항 및 제4항을 준용한다.<개정 2016. 8. 4.>

④ 제1항에 따른 변경신고에 관하여는 제35조제2항을 준용한다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제36조의2(신고 사항의 직권말소 절차) 신고관청은 법 제24조제7항에 따라 직권으로 신고 사항을 말소하려는 경우에는 다음 각 호의 절차에 따른다. <개정 2020. 10. 20., 2022. 7. 12., 2024. 1. 12.>

1. 신고 사항 말소 예정사실을 해당 영업자에게 사전 통지할 것
2. 신고 사항 말소 예정사실을 해당 기관 게시판과 인터넷 홈페이지에 10일 이상 예고 할 것

[본조신설 2010. 11. 26.]

제37조(품목제조의 보고 등) ① 법 제25조에 따라 품목제조의 보고를 하려는 축산물가공업 및 식육포장처리업의 영업자는 별지 제28호서식의 품목제조보고서(전자문서로 된 보고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 제품생산 개시 전이나 제품생산 개시 후 7일 이내에 허가관청에 제출하여야 한다. <개정 2014. 2. 19., 2015. 12. 31., 2016. 2. 4., 2022. 6. 30.>

1. 제조방법 설명서
2. 축산물 시험·검사기관이 발급한 축산물의 한시적 가공기준 및 성분규격검토서(축산물의 가공기준 및 성분규격이 정해지지 아니한 축산물만 해당한다)
3. 소비기한 및 식품의약품안전처장이 정하여 고시한 기준에 따라 작성한 소비기한의 설정 사유서
4. 삭제 <2019. 9. 4.>

② 제1항에 따라 품목제조의 보고를 한 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하였을 때에는 그 날부터 7일 이내에 별지 제29호서식의 변경보고서(전자문서로 된 보고서를 포함한다)에 소비기한 변경 근거서류(소비기한을 연장하는 경우만 해당하며, 전자문서를 포함한다)를 첨부하여 허가관청에 제출해야 한다. 다만, 수출용 가공품을 제조하기 위하여 다음 각 호의 사항을 변경하였을 때에는 제출하지 않을 수 있다. <개정 2012. 8. 20., 2015. 12. 31., 2019. 9. 4., 2022. 6. 30., 2023. 3. 2.>

1. 해당 품목의 제품명
2. 원재료명 또는 성분명 및 배합비율
3. 소비기한
4. 삭제 <2019. 9. 4.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제38조(품목제조보고 관리대장) ① 허가관청은 제37조에 따른 품목제조보고를 받았을 때에는 그 내용을 별지 제30호서식의 품목제조보고 관리대장에 작성·관리하여야 한다.

② 제1항의 품목제조보고 관리대장은 전자적 처리가 불가능한 특별한 사유가 없으면 전자적 방법으로 작성·관리하여야 한다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제39조(영업허가 등의 보고) 허가관청 또는 신고관청은 법 제22조 또는 법 제24조에 따른 영업의 허가를 하였거나 영업의 신고를 수리한 사항을 시·도지사의 경우에는 식품의약품안전처장에게, 시장·군수·구청장의 경우에는 시·도지사에게 매월 5일까지 보고하여야 한다. 이 경우 시·도지사는 시장·군수·구청장으로부터 보고받은 사항을 분기별로 종합하여 분기 종료 후 20일 이내에 별지 제31호서식에 따라 식품의약품안전처장에게 보고하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제40조(영업자의 지위승계신고) ① 법 제26조에 따라 영업자의 지위승계 신고를 하려는 자는 별지 제32호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 해당 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 허가관청 또는 신고관청에 제출하여야 한다. 다만, 양도인의 소재불명 등으로 인하여 해당 서류를 첨부할 수 없는 경우로서 허가관청 또는 신고관청이 다른 방법으로 양도·양수사실을 확인할 수 있는 경우에는 해당 서류를 첨부하지 아니할 수 있다. <개정 2018. 12. 31.>

1. 영업양도의 경우: 양도·양수를 증명할 수 있는 양도·양수계약서 사본 등
2. 상속의 경우: 가족관계증명서 및 상속인임을 증명하는 서류
3. 제1호 및 제2호 외의 경우: 해당 사유별로 영업자의 지위를 승계하였음을 증명할 수 있는 서류

② 제1항에 따른 신고서 제출 시(영업양도의 경우만 해당한다) 허가관청 또는 신고관청은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 양도·양수를 증명할 수 있는 법인 등기사항증명서, 토지등기부등본, 건

물등기부등본, 건축물대장 및 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 본인서명사실확인서(이하 “본인서명사실확인서”라 하며, 양도인과 양수인이 허가관청 또는 신고관청에 함께 방문하여 신고하는 경우에는 확인하지 아니할 수 있다)를 확인해야 한다. 다만, 신고인이 본인서명사실확인서의 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 이를 첨부하도록 해야 한다. <개정 2018. 12. 31.>

③ 허가관청은 제1항에 따른 신고인이 법 제22조제3항제4호 또는 제5호에 해당하는지를 내부적으로 확인할 수 없는 경우에는 해당 신고인에게 제1항 각 호의 서류 외에 신원확인에 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다.

④ 제1항에 따라 영업자의 지위승계를 신고하는 자가 제31조제1항제2호 또는 제36조제1항제2호에 따른 영업장의 명칭 또는 상호를 변경하려는 경우에는 이를 함께 신고할 수 있다.

⑤ 허가관청 또는 신고관청이 제1항의 신고를 받았을 때에는 신고인에게 허가증 또는 신고필증을 재발급하여야 한다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제41조(행정처분의 기준) 법 제27조에 따른 영업허가의 취소, 영업의 전부 또는 일부정지 및 영업소 폐쇄의 세부적인 기준은 별표 11과 같다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제42조(행정처분 통보 등) ① 허가관청, 신고관청 또는 관할 지방식품의약품안전청장(법 제43조제1호에 따른 농장 인증 취소 관련 청문에 대해서는 농림축산검역본부장을 말한다)이 법 제27조, 제35조, 제36조 및 제38조에 따른 행정처분을 한 경우와 법 제43조에 따른 청문을 한 경우에는 별지 제33호서식의 행정처분 및 청문대장에 그 내용을 작성·관리하여야 한다. <개정 2011. 6. 15., 2013. 3. 23., 2014. 2. 19.>

② 허가관청 또는 신고관청이 법 제27조에 따라 영업의 허가를 취소하였거나 법 제38조에 따라 영업소를 폐쇄하였을 때에는 그 영업자의 성명, 주민등록번호, 취소 또는 폐쇄사유, 취소일 또는 폐쇄일 등을 다른 시·도지사에게 통보하여야 한다. 이 경우 시장·군수·구청장은 시·도지사를 거쳐 통보하여야 한다.

③ 허가관청 또는 신고관청이 법 제27조에 따른 행정처분을 하였을 때에는 그 사실을 제50조의3제1항에 따른 위생교육기관에 통보하여야 한다. <개정 2019. 6. 25.>

④ 제1항의 행정처분 및 청문대장은 전자적 처리가 불가능한 특별한 사유가 없으면 전자적 방법으로 작성·관리하여야 한다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제43조(과징금 부과 제외대상) 법 제28조제1항 단서에 따른 과징금 부과 제외대상은 별표 11과 같다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제44조(건강진단 대상자 등) ① 법 제29조제1항 본문에 따라 건강진단을 받아야 하는 사람은 가축의 도살·처리, 원유의 수집·여과·냉각·저장 또는 축산물의 채취·가공·포장·보관·운반·판매에 직접 종사하는 사람으로 한다. 다만, 영업자 또는 종업원 중에서 완전 포장된 축산물을 보관·운반 또는 판매하는 사람은 제외한다.

② 제1항에 따라 건강진단을 받아야 하는 영업자 및 종업원은 영업 시작 전 또는 영업에 종사하기 전에 미리 건강진단을 받아야 하며, 건강진단을 받은 날을 기준으로 매년 건강진단을 받아야 한다.

③ 제1항에 따른 건강진단은 「식품위생 분야 종사자의 건강진단 규칙」을 준용한다. <개정 2013. 3. 23., 2024. 1. 12.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제45조(영업에 종사할 수 없는 사람) 법 제29조제2항 또는 제3항에 따라 영업을 할 수 없거나 영업에 종사할 수 없는 사람은 다음 각 호의 질병이 있는 사람으로 한다. <개정 2014. 2. 19., 2020. 4. 16., 2021. 9. 10.>

1. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제33조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 감염병
2. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제3호가목에 따른 결핵(비감염성인 경우는 제외한다)

3. 피부병이나 그 밖의 고름형성(화농성) 질환

[전문개정 2010. 11. 26.]

제46조

[종전 제46조는 제50조의2로 이동 <2019. 6. 25.>]

제47조

[종전 제47조는 제50조의3으로 이동 <2019. 6. 25.>]

제48조

[종전 제48조는 제50조의4로 이동 <2019. 6. 25.>]

제49조(교육의 시기 및 방법 등) ① 법 제30조제1항에 따라 검사관이 받아야 하는 도축검사에 관한 교육은 매년 24시간으로 하되, 도축검사 업무를 처음 하는 검사관은 도축검사 업무를 시작하기 전에 교육을 받아야 한다. <개정 2014. 2. 19.>

② 법 제30조제2항에 따른 축산물 위생에 관한 교육의 시간은 다음 각 호의 구분에 따른다.<개정 2019. 9. 4.>

1. 법 제21조제1항 각 호에 따른 영업을 하려는 자: 6시간
2. 법 제27조·제28조 또는 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 제16조·제19조에 따른 처분을 받은 영업자: 처분을 받은 날부터 6개월 이내에 4시간
- ③ 법 제30조제3항에 따른 축산물 위생에 관한 교육의 시간은 다음 각 호의 구분에 따른다.<개정 2013. 12. 19., 2018. 4. 25., 2019. 6. 25., 2023. 3. 2.>

1. 법 제12조제2항에 따라 검사를 하는 책임수의사: 매년 4시간
2. 제50조의2제1호부터 제7호까지의 규정에 따른 영업자: 매년 3시간
3. 삭제 <2023. 3. 2.>

④ 법 제30조제2항 및 제3항에 따른 축산물 위생에 관한 교육의 방법 및 시기는 다음 각 호와 같이 조정할 수 있다. <개정 2013. 3. 23., 2019. 6. 25., 2021. 9. 10., 2023. 3. 2.>

1. 법 제30조제2항 및 제3항에 따른 교육을 받아야 하는 교육대상자는 식품의약품안전처장이 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따른 감염병의 유행 등으로 교육을 받을 수 없는 상황이라고 인정하는 경우에는 실시간 비대면 방식의 교육을 받을 수 있다.
2. 법 제30조제2항 및 제3항에 따른 교육대상자 중 허가관청 또는 신고관청이 교육 참석이 어렵다고 인정하는 도서·벽지에 있는 영업장의 영업자에 대해서는 제50조의3제1항에 따른 위생교육기관이 개발한 교육교재를 배부하여 이를 숙지·활용하도록 함으로써 교육을 갈음할 수 있다.
3. 법 제30조제3항에 따라 교육을 받아야 하는 영업자가 식품의약품안전처장이 인정하는 원격교육 프로그램을 통하여 교육을 받은 경우에는 교육을 받은 것으로 볼 수 있다.
4. 삭제 <2023. 3. 2.>

⑤ 법 제30조제7항에 따라 허가관청 또는 신고관청은 교육 대상자가 천재지변 등 부득이한 사유로 법 제30조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 교육을 받을 수 없게 되었다고 인정하면 허가관청 또는 신고관청이 정하는 바에 따라 영업을 한 후 또는 검사 업무나 영업에 종사한 후 그 교육을 받게 할 수 있다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제50조(교육의 생략 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 법 제30조제2항에 따라 교육을 받아야 하는 법 제21조제1항 각 호에 따른 영업을 하려는 자의 교육을 생략할 수 있다. 다만, 제2호, 제3호, 제3호의2, 제5호 및 제5호의2의 경우에는 추가되는 영업장소는 종전의 영업장소와 유기적으로 연결되어 하나의 관리체계로 운영되는 경우로 한정한다. <개정 2013. 12. 19., 2017. 3. 7., 2018. 4. 25., 2024. 1. 12.>

1. 제49조제2항제1호에 따른 교육(이하 이 항에서 “신규위생교육”이라 한다)을 받은 날부터 2년 이내에 해당 영업을 폐업하거나 해당 영업자로부터 퇴직한 후 신규위생교육을 받았던 영업이 속하는 업종의 영업을 하려는 경우

- 1의2. 신규위생교육을 받은 날부터 2년 이내에 신규위생교육을 받았던 영업이 속하는 업종의 영업을 하려는 경우
- 1의3. 제49조제3항제2호에 따른 교육을 받은 영업자가 해당 연도에 교육을 받았던 영업이 속하는 업종의 영업을 하려는 경우
2. 축산물가공업의 영업자가 신규위생교육을 받은 날부터 2년 이내에 영업을 하고 있는 장소 또는 같은 건물에서 식육포장처리업의 영업을 추가로 개설하려는 경우
3. 축산물가공업 또는 식육포장처리업의 영업자가 신규위생교육을 받은 날부터 2년 이내에 그 영업을 하고 있는 장소 또는 같은 건물에서 축산물판매업 또는 식육즉석판매가공업의 영업을 추가로 개설하려는 경우
- 3의2. 식용란선별포장업의 영업자가 신규위생교육을 받은 날부터 2년 이내에 영업을 하고 있는 장소 또는 같은 건물에서 식용란수집판매업 영업을 추가로 개설하려는 경우
4. 축산물가공업 또는 식육포장처리업의 영업자가 제49조제3항제2호에 따른 교육을 받은 날부터 1년 이내에 해당 영업을 폐업하거나 해당 영업자로부터 퇴직한 후 축산물판매업 또는 식육즉석판매가공업의 영업을 하려는 경우
5. 축산물가공업 또는 식육포장처리업의 영업자가 제49조제3항제2호에 따른 교육을 받은 날부터 1년 이내에 그 영업을 하고 있는 장소 또는 같은 건물에서 축산물판매업 또는 식육즉석판매가공업의 영업을 추가로 개설하려는 경우
- 5의2. 식용란선별포장업의 영업자가 제49조제3항제2호에 따른 교육을 받은 날부터 1년 이내에 그 영업을 하고 있는 장소 또는 같은 건물에서 식용란수집판매업 영업을 추가로 개설하려는 경우
6. 식육판매업의 영업자가 신규위생교육을 받은 날부터 2년 이내 또는 제49조제3항제2호에 따른 교육을 받은 날부터 1년 이내에 해당 영업을 폐업하거나 해당 영업자로부터 퇴직한 후 식육즉석판매가공업의 영업을 하려는 경우
7. 식육즉석판매가공업의 영업자가 신규위생교육을 받은 날부터 2년 이내 또는 제49조제3항제2호에 따른 교육을 받은 날부터 1년 이내에 해당 영업을 폐업하거나 해당 영업자로부터 퇴직한 후 식육판매업의 영업을 하려는 경우
- ② 법 제30조제3항에 따라 교육을 받아야 하는 영업자의 교육은 다음 각 호의 구분에 따라 생략할 수 있다. 다만, 제1호부터 제3호까지의 경우에는 각각의 영업장소가 유기적으로 연결되어 하나의 관리체계로 운영되는 경우로 한정한다.<신설 2014. 2. 19., 2015. 1. 6., 2018. 4. 25., 2019. 6. 25., 2023. 3. 2., 2024. 1. 12.>
1. 축산물가공업의 영업자가 영업을 하고 있는 장소 또는 같은 건물에서 식육포장처리업, 축산물판매업 또는 식육즉석판매가공업의 영업을 함께 운영하는 경우: 법 제30조제3항에 따라 식육포장처리업, 축산물판매업 또는 식육즉석판매가공업 영업자가 매년 받아야 하는 교육 생략(축산물가공업 영업자가 법 제9조제10항 및 이 규칙 제7조의4제1항제1호에 따라 정기 교육훈련을 받았거나 법 제30조제3항에 따라 매년 받아야 하는 교육을 받은 경우만 해당한다)
2. 식용란선별포장업의 영업자가 영업을 하고 있는 장소 또는 같은 건물에서 식용란수집판매업의 영업을 함께 운영하는 경우: 법 제30조제3항에 따라 식용란수집판매업 영업자가 매년 받아야 하는 교육의 생략(식용란선별포장업 영업자가 법 제9조제10항 및 이 규칙 제7조의4제1항제1호에 따라 정기 교육훈련을 받았거나 법 제30조제3항에 따라 매년 받아야 하는 교육을 받은 경우만 해당한다)
3. 식육포장처리업의 영업자가 영업을 하고 있는 장소 또는 같은 건물에서 축산물판매업 또는 식육즉석판매가공업의 영업을 함께 운영하는 경우: 법 제30조제3항에 따라 축산물판매업 또는 식육즉석판매가공업 영업자가 매년 받아야 하는 교육 생략(식육포장처리업 영업자가 법 제9조제10항 및 이 규칙 제7조의4제1항제1호에 따라 정기 교육훈련을 받았거나 법 제30조제3항에 따라 매년 받아야 하는 교육을 받은 경우만 해당한다)
4. 제50조의2제1호부터 제7호까지의 규정에 따른 영업자가 제7조의4제1항제1호에 따른 정기 교육훈련을 받은 경우: 그 정기 교육훈련을 받은 해에 해당 영업자가 받아야 하는 교육 생략
- ③ 제50조의2에 따라 위생교육을 받아야 하는 영업자 및 종업원은 위생교육을 받아야 하는 해당 연도 전체 기간 동안 휴업한 경우 법 제30조제3항에 따른 해당 연도의 교육을 받지 아니할 수 있다.<신설 2012. 8. 20., 2014. 2. 19., 2019. 6. 25.>
- ④ 이 규칙에서 규정한 사항 외에 법 제30조에 따른 교육에 필요한 세부적인 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.<개정 2012. 8. 20., 2013. 3. 23., 2014. 2. 19.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제50조의2(위생교육 대상자) 법 제30조제3항에 따라 축산물 위생에 관한 교육을 받아야 하는 영업자는 다음 각 호와 같다. <개정 2013. 12. 19., 2016. 2. 4., 2018. 4. 25., 2023. 3. 2.>

1. 법 제21조제1항제1호에 따른 도축업의 영업자
2. 법 제21조제1항제2호에 따른 집유업의 영업자
3. 법 제21조제1항제3호에 따른 축산물가공업의 영업자
4. 법 제21조제1항제3호의2에 따른 식용란선별포장업의 영업자
5. 법 제21조제1항제4호에 따른 식육포장처리업의 영업자
6. 법 제21조제1항제7호에 따른 축산물판매업 중 영 제21조제7호에 따른 식육판매업·식육부산물전문판매업 및 식용란수집판매업의 영업자
7. 영 제21조제8호에 따른 식육즉석판매가공업의 영업자
8. 삭제 <2023. 3. 2.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

[제46조에서 이동 <2019. 6. 25.>]

제50조의3(위생교육기관의 지정 등) ① 법 제30조의2제1항에 따른 위생교육기관(이하 “위생교육기관”이라 한다)으로 지정받으려는 자는 별지 제33호의2서식의 위생교육기관 지정 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서로 된 서류를 포함한다)를 첨부하여 식품의약품안전처장에게 제출해야 한다. 이 경우 식품의약품안전처장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 법인등기사항 증명서(법인만 해당한다)를 확인해야 한다.

1. 제4항 각 호의 지정기준에 적합함을 증명하는 서류
 2. 교육 과정, 교육 내용, 교육 방법 및 교육 일정 등에 관한 서류
 3. 정관(법인만 해당한다) 또는 이에 준하는 조직운영규정 등에 관한 서류
- ② 식품의약품안전처장은 제1항에 따라 위생교육기관의 지정 신청을 받은 경우에는 그 신청일부터 30일 이내에 서류심사와 실태조사를 통해 그 지정 여부를 결정해야 한다.
- ③ 식품의약품안전처장은 제2항에 따라 위생교육기관을 지정한 경우에는 별지 제33호의3서식에 따른 위생교육기관 지정서를 발급해야 하며, 그 지정 사실을 인터넷 홈페이지에 공고해야 한다.
- ④ 법 제30조의2제2항에서 “총리령으로 정하는 지정기준”이란 다음 각 호의 기준을 말한다.
1. 비영리 법인, 기관 또는 단체에 해당할 것
 2. 교육을 전담하는 별도의 운영조직을 갖출 것
 3. 자체 교육규정을 갖출 것
 4. 다음 각 목의 인력을 갖출 것
 - 가. 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 자격기준에 해당하는 사람으로서 상근하는 교육 강사 1명 이상을 갖출 것
 - 나. 상근하는 교육 전담 관리자 1명 이상을 갖출 것
 5. 다음 각 목의 시설 또는 장비를 갖출 것
 - 가. 정당한 사용 권한이 있는 교육용 건물을 갖출 것
 - 나. 독립적으로 구분되는 사무실, 강의실, 휴게실 및 화장실 등을 갖출 것. 이 경우 강의실은 바닥면적 50제곱미터 이상이어야 하며, 강의실 정원 규모가 30명을 초과하는 경우에는 초과하는 1명당 1.5제곱미터씩을 추가 확보해야 한다.
 - 다. 책상, 의자, 탁자, 컴퓨터, 스크린 및 음향시설 등 교육에 필요한 시설 또는 장비를 갖출 것
- ⑤ 법 제30조의2제3항에서 “총리령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.
1. 위생교육기관의 명칭

2. 위생교육기관의 대표자
3. 위생교육기관의 소재지
4. 교육 강사
5. 교육과정 및 교육내용

⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 위생교육기관의 지정절차, 지정방법, 지정기준 및 지정변경 등에 필요한 세부 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.<개정 2023. 3. 2.>

[전문개정 2019. 6. 25.]

[제47조에서 이동 <2019. 6. 25.>]

제50조의4(교육의 실시 비용 및 내용) ① 위생교육기관은 교육대상자로부터 다음 각 호의 경비에 상당하는 금액을 기준으로 비용을 받을 수 있다.

1. 강사 수당
2. 교육교재 편찬비
3. 교육에 필요한 실험재료비 및 현장실습비
4. 그 밖에 교육 관련 사무용품 구입비 등 소요경비

② 위생교육기관이 실시하는 교육의 내용에는 다음 각 호의 구분에 따른 사항이 포함되어야 한다.<개정 2019. 6. 25.>

1. 도축검사에 관한 교육
 - 가. 가축의 상태를 확인하기 위한 임상적인 검사 및 판정방법에 관한 사항
 - 나. 지육 및 내장 등에서의 병변과 기생충 등에 대한 검사 및 판정방법에 관한 사항
 - 다. 그 밖에 가축과 축산물의 검사에 필요한 사항
2. 축산물 위생에 관한 교육
 - 가. 축산물과 관련한 개인 위생에 관한 사항
 - 나. 축산물 위생시책에 관한 사항
 - 다. 축산물의 위생관리 및 품질개선에 관한 사항
 - 라. 축산물에 대한 영업자 준수사항 등에 관한 사항
 - 마. 그 밖에 축산물 위생과 관련하여 필요한 사항

③ 법 제30조의2제5항에서 “교육에 관한 자료의 보관 등 총리령으로 정하는 위생교육기관의 준수사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.<개정 2019. 6. 25.>

1. 교육과정이 종료된 날부터 2년간 해당 교육에 관한 기록 및 자료 등을 보관할 것
2. 교육과정별로 교육교재를 개발하여 교육대상자에게 보급할 것
3. 교육시설, 교육인력, 교육내용 및 교육과정 등에 관한 사항을 인터넷 또는 인쇄물 등을 통해 공개할 것
4. 연간 교육과정 운영계획 및 연간 교육과정 실시 결과 등을 식품의약품안전처장에게 보고할 것. 다만, 개별 교육과정이 종료된 경우에는 그 종료된 날부터 1개월 이내에 허가관청 또는 신고관청에 보고해야 한다.
5. 그 밖에 위생교육기관의 적정한 운영 및 원활한 교육의 실시를 위해 식품의약품안전처장이 필요하다고 인정하는 사항

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 위생교육기관의 교육실시 비용, 교육내용 및 준수사항 등에 필요한 세부 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.<신설 2019. 6. 25.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

[제48조에서 이동 <2019. 6. 25.>]

제50조의5(위생교육기관의 행정처분 기준) 법 제30조의3제1항에 따른 위생교육기관의 지정취소 및 업무정지 처분의 세부기준은 별표 11의2와 같다.

[본조신설 2019. 6. 25.]

제51조(영업자 등의 준수사항 등) ① 법 제31조제2항에 따라 도축업·집유업·축산물가공업·식용란선별포장업 및 식육포장처리업의 영업자와 종업원이 지켜야 할 준수사항은 별표 12와 같다. <개정 2018. 4. 25.>

② 법 제31조제2항에 따라 축산물보관업·축산물운반업·축산물판매업·식육즉석판매가공업의 영업자와 종업원이 지켜야 할 준수사항은 별표 13과 같다. <개정 2013. 12. 19.>

③ 축산물판매업·식육즉석판매가공업의 신고를 수리한 신고관청은 소비자 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 축산물판매업·식육즉석판매가공업의 영업자에게 영업신고필증을 소비자가 보기 쉬운 곳에 게시하도록 권장할 수 있다. <개정 2013. 12. 19.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제51조의2(회수대상 축산물의 기준) 법 제31조의2제1항 및 제36조제2항에 따른 회수대상 축산물의 기준은 별표 14의 3과 같다. <개정 2017. 3. 7.>

[본조신설 2010. 11. 26.]

제51조의3(회수 및 폐기계획 등) ① 법 제31조의2제2항에 따른 회수 및 폐기계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2016. 8. 4., 2022. 6. 30.>

1. 축산물의 제품명(식육의 경우에는 식육의 종류와 부위를 말한다), 제조연월일, 소비기한 및 생산단위(롯데)
2. 생산량(수입량을 포함한다), 거래업체명 등 판매경로 및 판매량
3. 회수계획량(위해 축산물로 판명될 당시 해당 축산물의 소비량 및 소비기한 등을 고려하여 산출하여야 한다)
4. 회수사유
5. 회수방법, 기간 및 예상 소요기간
6. 회수하는 축산물의 회수장소 및 폐기 등 처리방법
7. 회수사실을 국민에게 알리는 방법

② 제1항에 따른 회수 및 폐기계획에 따라 축산물을 회수 및 폐기하여야 하는 자는 그 회수 및 폐기계획을 미리 허가관청 또는 신고관청에 보고하고, 회수·폐기기간이 끝나면 지체 없이 회수 및 폐기결과를 허가관청 또는 신고관청에 보고하여야 한다. 이 경우 그 결과에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2016. 8. 4.>

1. 축산물의 명칭
2. 생산량·판매량·회수량 및 미회수량 등이 포함된 회수실적과 폐기결과(식용 외의 다른 용도로 전환한 경우에는 그 용도 및 전환 후의 사용처 등을 말한다)
3. 미회수량에 대한 내역 및 조치계획
4. 재발방지를 위한 대책

③ 제2항에 따른 회수 및 폐기계획을 보고받은 허가관청 또는 신고관청은 지체 없이 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다. <개정 2011. 6. 15., 2013. 3. 23., 2016. 8. 4.>

1. 식품의약품안전처장에게 회수 및 폐기계획을 통보할 것. 이 경우 허가관청 또는 신고관청이 시장·군수·구청장인 경우에는 시·도지사를 거쳐야 한다.
2. 법 제37조제1항에 따라 회수 및 폐기계획의 공표를 명할 것
3. 유통 중인 해당 회수 및 폐기대상 축산물에 대하여 해당 위반 사실을 확인하기 위한 검사를 할 것

④ 허가관청 또는 신고관청은 제1항 및 제2항에 따른 회수 및 폐기계획 또는 그 결과가 공중 위생상의 위해방지에 미흡하다고 판단되는 경우에는 이에 대한 보완을 요구할 수 있다. <개정 2016. 8. 4.>

[본조신설 2010. 11. 26.]

[제목개정 2016. 8. 4.]

제51조의4(축산물가공품이력추적관리의 등록신청 등) ① 법 제31조의3제1항 본문에서 “총리령으로 정하는 등록기준”이란 다음 각 호를 말한다.

1. 축산물가공품이력추적관리에 필요한 기록의 작성·보관 및 관리 등에 필요한 시스템(이하 “축산물가공품이력관리전산시스템”이라 한다)을 갖출 것

2. 축산물가공품의 품목과 관련하여 다음 각 목의 요건을 갖출 것

가. 가공단계부터 판매단계까지의 축산물가공품이력에 관한 정보를 추적하여 제공할 수 있도록 관리되고 있을 것
나. 가공단계부터 판매단계까지 축산물가공품의 회수 등 사후관리체계를 갖추고 있을 것

② 법 제31조의3제1항에 따라 축산물가공품이력추적관리 등록을 하려는 자는 별지 제33호의4서식의 축산물가공품이력추적관리 등록신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 지방식품의약품안전청장에게 제출하여야 한다. <개정 2019. 6. 25.>

1. 품목제조보고서(축산물유통판매업의 경우에는 축산물의 가공 또는 포장처리를 의뢰한 영업자의 품목제조보고서를 말한다) 사본
2. 제51조의6제2호의 등록사항이 기재된 서류(축산물가공품을 판매하는 자가 수입 축산물가공품을 등록하려는 경우만 해당한다)
3. 제1항제1호에 따른 축산물가공품이력관리전산시스템 등 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 사항을 포함한 축산물가공품이력추적관리 계획서

③ 제2항에 따른 신청을 받은 지방식품의약품안전청장은 제출된 서류의 검토 및 현지 방문을 통하여 제1항에 따른 등록기준에 적합한지 여부를 심사하고, 그 심사 결과 적합하다고 인정되는 경우에는 해당 축산물가공품을 품목별로 등록한 후 별지 제33호의5서식의 축산물가공품이력추적관리 품목 등록증을 발급하여야 한다. 다만, 「식품위생법」 제49조제1항에 따른 식품이력추적관리등록을 한 「식품위생법 시행령」 제21조제5호나목6)의 기타 식품판매업자가 제2항에 따른 신청을 한 경우에는 현지 방문을 생략하고 심사할 수 있다. <개정 2017. 11. 17., 2019. 6. 25.>

④ 제3항에 따른 등록기준 적합 여부 심사를 위한 축산물가공품이력관리전산시스템의 구축 및 운영기준, 축산물가공품이력에 관한 정보의 연계환경, 서류 검토 및 현지 방문의 세부 사항 등 구체적인 심사기준은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다. <신설 2017. 11. 17.>

[본조신설 2016. 8. 4.]

제51조의5(축산물가공품이력추적관리의 등록 대상) ① 법 제31조의3제1항제1호에서 “총리령으로 정하는 기준에 해당하는 자”란 다음 각 호의 자를 말하며, 이에 해당하는 자는 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 축산물가공품이력추적관리를 등록하여야 한다.

1. 조제유류의 2015년 매출액이 50억 이상인 축산물가공업자: 2016년 12월 1일
2. 조제유류의 2015년 매출액이 10억 이상 50억 미만인 축산물가공업자: 2017년 6월 1일
3. 조제유류의 2015년 매출액이 1억 이상 10억 미만인 축산물가공업자: 2017년 12월 1일
4. 조제유류의 2015년 매출액이 1억 미만인 축산물가공업자 및 2016년 1월 1일 이후 영업허가를 받은 축산물가공업자: 2018년 6월 1일

② 법 제31조의3제1항제2호에서 “총리령으로 정하는 기준에 해당하는 자”란 다음 각 호의 자를 말하며, 이에 해당하는 자는 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 축산물가공품이력추적관리를 등록하여야 한다.

1. 2015년 12월 31일을 기준으로 영업장 면적이 1,000제곱미터 이상인 기타 식품판매업자(「식품위생법 시행령」 제21조제5호나목6)에 따른 기타 식품판매업자를 말한다. 이하 이 항에서 같다): 2017년 6월 1일
2. 2015년 12월 31일을 기준으로 영업장 면적이 500제곱미터 이상 1,000제곱미터 미만인 기타 식품판매업자: 2017년 12월 1일
3. 2015년 12월 31일을 기준으로 영업장 면적이 300제곱미터 이상 500제곱미터 미만인 기타 식품판매업자 및 2016년 1월 1일 이후 영업신고를 한 기타 식품판매업자: 2018년 6월 1일

[본조신설 2016. 8. 4.]

제51조의6(등록사항) 법 제31조의3조제5항에 따른 축산물가공품이력추적관리의 등록사항은 다음 각 호와 같다. <개정 2022. 6. 30.>

1. 국내 축산물가공품의 경우
가. 영업소의 명칭 및 소재지

- 나. 제품명 및 축산물가공품의 유형
- 다. 소비기한
- 라. 보존 및 보관방법
- 2. 수입 축산물가공품의 경우
 - 가. 영업소의 명칭 및 소재지
 - 나. 제품명
 - 다. 원산지(국가명)
 - 라. 제조회사 또는 수출회사

[본조신설 2016. 8. 4.]

제51조의7(축산물가공품이력추적관리등록의 변경신고) ① 법 제31조의3제2항에 따른 변경 신고를 하려는 자는 그 변경사유가 발생한 날부터 1개월 이내에 별지 제33호의6서식의 변경신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 축산물가공품이력추적관리 품목 등록증을 첨부하여 지방식품의약품안전청장에게 제출하여야 한다. <개정 2019. 6. 25.>

② 제1항에 따라 변경 신고를 받은 지방식품의약품안전청장은 축산물가공품이력추적관리 품목 등록증에 변경사항을 적어 다시 내주어야 한다.

[본조신설 2016. 8. 4.]

제51조의8(자금지원 등) 식품의약품안전처장은 법 제31조의3제3항에 따라 축산물가공품이력추적관리를 등록한 자에게 다음 각 호의 사항에 대하여 자금을 지원할 수 있다.

- 1. 축산물가공품이력관리전산시스템의 구축·운영에 필요한 장비 구입 비용
- 2. 축산물가공품이력관리전산시스템의 프로그램 개발 비용
- 3. 그 밖에 식품의약품안전처장이 축산물가공품이력추적관리에 필요하다고 인정하는 사업 비용

[본조신설 2016. 8. 4.]

제51조의9(축산물가공품이력추적관리 등록취소 등의 기준) 법 제31조의3제4항에 따른 축산물가공품이력추적관리 등록취소 등의 기준은 별표 13의2와 같다.

[본조신설 2016. 8. 4.]

제51조의10(축산물가공품이력추적관리 등록증의 반납) 법 제31조의3제4항에 따라 축산물가공품이력추적관리 등록이 취소된 자는 축산물가공품이력추적관리 품목 등록증을 지체 없이 지방식품의약품안전청장에게 반납하여야 한다.

[본조신설 2016. 8. 4.]

제51조의11(축산물가공품이력추적관리 정보의 기록, 보관 및 관리 등) ① 법 제31조의4제1항 전단에서 “총리령으로 정하는 정보”란 다음 각 호의 정보를 말한다. <개정 2022. 6. 30.>

- 1. 축산물가공업자의 경우에는 다음 각 목의 정보
 - 가. 제3항의 이력추적관리번호
 - 나. 제조업소의 명칭 및 소재지
 - 다. 제조일(제조일을 표시하여야 하는 축산물가공품만 해당한다)
 - 라. 소비기한
 - 마. 원재료명 또는 성분명
 - 바. 원재료의 원산지(국가명)
 - 사. 원재료가 유전자변형식품인지 여부
 - 아. 출고일자
 - 자. 법 제31조의2제1항 및 제36조제2항에 따른 회수대상 여부 및 회수사유
 - 차. 그 밖에 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 사항

2. 축산물가공품을 판매하는 자의 경우에는 다음 각 목의 정보

- 가. 제3항의 이력추적관리번호
- 나. 판매업소의 명칭 및 소재지
- 다. 입고일자 및 입고량
- 라. 출고일자 및 출고량
- 마. 제조일(제조일을 표시하여야 하는 축산물가공품만 해당한다)
- 바. 소비기한
- 사. 법 제31조의2제1항 및 제36조제2항에 따른 회수대상 여부 및 회수사유
- 아. 그 밖에 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 사항

② 법 제31조의4제1항 후단에서 “총리령으로 정하는 날”이란 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 제4조에 따라 소비기한을 표시하여야 하는 품목의 경우에는 소비기한을, 제조일을 표시하여야 하는 품목의 경우에는 제조일을 말한다. <개정 2019. 4. 25., 2022. 6. 30.>

③ 법 제31조의4제3항에서 “총리령으로 정하는 이력추적관리번호”란 영업자가 축산물가공품이력추적관리를 효율적으로 하기 위하여 제품에 부여한 번호를 말하며, 이력추적관리번호의 부여 방법 및 기준 등은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.

[본조신설 2016. 8. 4.]

제51조의12(축산물가공품이력추적관리 조사·평가 등) ① 법 제31조의4제6항에 따라 조사·평가를 하는 경우에는 서류검토 및 현장조사의 방법으로 한다.

② 제1항에 따른 조사·평가에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

- 1. 축산물가공품이력관리전산시스템의 구축·운영 여부
- 2. 법 제31조의4제5항에 따른 기준의 준수 여부

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 조사·평가의 점검사항과 방법 등에 필요한 세부사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.

[본조신설 2016. 8. 4.]

제51조의13(축산물가공품이력추적관리시스템에 연계된 정보의 공개) ① 법 제31조의5제3항에 따라 식품의약품안전처장이 인터넷홈페이지에 게시하여야 하는 정보는 다음 각 호와 같다. <개정 2022. 6. 30.>

- 1. 국내 축산물가공품의 경우는 제51조의11제1항제1호가목부터 자목까지의 정보
- 2. 수입 축산물가공품의 경우 다음 각 목의 정보

- 가. 제51조의11제3항의 이력추적관리번호
- 나. 수입업소의 명칭 및 소재지
- 다. 제조국
- 라. 제조업소의 명칭 및 소재지
- 마. 제조일
- 바. 원재료가 유전자변형식품인지 여부
- 사. 수입일
- 아. 소비기한
- 자. 원재료명 또는 성분명

차. 법 제31조의2제1항 및 제36조제2항에 따른 회수대상 여부 및 회수사유

② 법 제31조의5제3항에서 “총리령으로 정하는 날”이란 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 제4조에 따라 소비기한을 표시하여야 하는 품목의 경우에는 소비기한을, 제조일을 표시하여야 하는 품목의 경우에는 제조일을 말한다.

<개정 2019. 4. 25., 2022. 6. 30.>

[본조신설 2016. 8. 4.]

제52조(축산물의 이물 발견 보고) ① 법 제31조의6제1항에 따라 영업자가 식품의약품안전처장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 보고해야 하는 물질[이하 “이 조에서 이물(異物)”이라 한다]의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 금속, 플라스틱 또는 유리조각 등 정상적으로 사용된 원료 또는 재료가 아닌 것으로서 섭취과정에서 인체에 직접적인 위해나 손상을 줄 수 있는 재질이나 크기의 물질
2. 곤충 및 그 알, 기생충 및 그 알 또는 동물의 사체 등 생명체와 관련되는 것으로서 섭취과정에서 인체에 직접적인 위해나 손상을 줄 수 있거나 혐오감을 줄 수 있는 물질
3. 그 밖에 제1호 또는 제2호에 준하는 물질로서 섭취과정에서 인체에 직접적인 위해나 손상을 줄 수 있거나 섭취하기에 부적합한 물질로서 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 물질

② 법 제31조의6제1항에 따라 이물의 발견 내용을 보고하려는 영업자는 별지 제33호의7서식의 이물 발견 보고서(전자문서로 된 보고서를 포함한다)에 증거자료를 첨부하여 식품의약품안전처장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 제출해야 한다.

③ 제2항에 따라 이물 보고를 받은 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 지체 없이 식품의약품안전처장에게 보고받은 내용 등을 알려야 한다.

④ 식품의약품안전처장은 제2항·제3항 또는 법 제31조의6제2항·제3항에 따라 이물의 발견 사실을 보고받거나 통보받은 경우에는 지체 없이 그 내용 등을 관할 지방식품의약품안전청장에게 알려야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 이물의 범위, 이물의 보고 절차 및 보고 방법 등에 필요한 세부 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.

[본조신설 2019. 6. 25.]

제53조(판매 등이 허용되는 축산물) 법 제33조제1항 단서에 따라 판매하거나 판매할 목적으로 처리·가공·포장·사용·수입·보관·운반 또는 진열을 할 수 있는 축산물은 같은 항 제2호 또는 제3호에 해당되는 것으로서 다음 각 호의 기준에 적합한 축산물로 한다. <개정 2013. 3. 23.>

1. 법 제4조제2항 및 제3항에 따른 축산물의 가공기준 및 성분규격 또는 축산물의 한시적 가공기준 및 성분규격에 적합한 것
2. 축산물의 가공기준 및 성분규격이 정해지지 아니한 것으로서 식품의약품안전처장이 법 제3조의2에 따른 축산물 위생심의위원회의 심의를 거쳐 유해의 정도가 경미하여 사람의 건강을 해칠 우려가 없는 것으로 인정한 것

[전문개정 2010. 11. 26.]

제54조(생산실적 등의 보고) ① 법 제34조에 따라 도축업·집유업·축산물가공업 또는 식육포장처리업의 영업자는 축산물의 생산실적 등을 다음 각 호의 구분에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 보고(전자문서로 하는 보고를 포함한다)하여야 한다. 다만, 제1호의 경우 제18조제2항에 따라 월별 도축검사실적이 정보시스템을 통하여 제출된 경우에는 보고를 한 것으로 본다. <개정 2015. 12. 31., 2024. 1. 12.>

1. 도축업의 경우: 별지 제34호서식에 따라 월별 도축실적을 다음달 5일까지
 2. 집유업의 경우: 별지 제35호서식에 따라 월별 집유실적을 다음달 5일까지
 3. 축산물가공업 및 식육포장처리업의 경우: 별지 제36호서식에 따라 연도별 생산실적을 다음 해 2월 말일까지
- ② 제1항에 따른 보고를 받은 시·도지사는 이를 종합하여 해당 보고를 받은 날부터 5일 이내에 식품의약품안전처장에게 통보하여야 한다. <개정 2011. 6. 15., 2013. 3. 23.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제54조의2(축산물의 회수명령 등) ① 법 제36조제2항에 따라 축산물의 회수명령을 받은 영업자는 지체 없이 회수대상 축산물의 유통·판매를 중지하고 회수계획을 작성하여 그 회수계획에 따라 회수하여야 한다. 이 경우 제51조의3제1항 및 제2항을 준용한다.

② 제1항에 따른 회수명령을 한 허가관청 또는 신고관청의 조치에 관하여는 제51조의3제3항 및 제4항을 준용한다.

[본조신설 2010. 11. 26.]

- 제54조의3(축산물 회수의 지도·감독 등)** ① 허가관청 또는 신고관청은 제51조의3 또는 제54조의2에 따라 축산물을 회수하는 자의 지도·감독을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 회수기간 중에 그 이행상황을 점검할 수 있다.
- ② 제51조의3제4항 또는 제54조의2제2항에 따라 보완요구를 받은 자는 보완조치를 완료한 후 7일 이내에 보완을 요구한 허가관청 또는 신고관청에 그 결과를 보고하여야 한다.
- ③ 허가관청 또는 신고관청은 제54조의2제1항에 따른 회수명령을 받은 영업자가 회수기간 이내에 폐기대상인 해당 축산물을 회수하여 폐기하지 아니하거나 같은 조 제2항에 따라 보완요구를 받은 영업자가 폐기대상인 해당 축산물에 대한 보완조치를 완료하지 아니할 때에는 검사관 또는 축산물위생감시원으로 하여금 이를 압류하여 폐기하게 할 수 있다.
- ④ 법 제31조의2 또는 제36조제1항·제2항에 따라 회수·압류한 축산물을 소각·매몰 등의 방법으로 폐기처분하는 경우 그 처리방법과 기준은 영 별표 2를 준용하고, 식용 외의 다른 용도로 전환하는 경우 그 처리방법과 기준은 별표 9를 준용한다.
- ⑤ 검사관 또는 축산물위생감시원이 법 제36조제1항 또는 이 조 제3항에 따라 축산물을 압류할 때에는 해당 축산물의 소유자 또는 관리자에게 압류증을 발급하여야 하며, 압류 대상 축산물을 영업장 내 일정구역에 구분·보관하도록 하고 별지 제36호의2서식의 압류확인서를 작성하여 압류 대상 축산물 전면에 부착하여야 한다.<개정 2014. 2. 19.>
- [본조신설 2010. 11. 26.]

제55조(압류증) 제54조의3제5항에 따라 축산물을 압류할 때에 발급하는 압류증은 별지 제6호서식에 따른다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

- 제55조의2(위해 축산물의 긴급 회수문 등)** ① 영 제28조제1항에 따른 긴급 회수문의 내용 및 작성요령 등은 별표 14의 4와 같다.
- ② 영 제28조제1항에 따라 위해 축산물의 긴급 회수문을 공표한 영업자는 다음 각 호의 사항이 포함된 공표 결과를 지체 없이 허가관청 또는 신고관청에 통보하여야 한다.
1. 공표일
 2. 공표매체
 3. 공표횟수
 4. 공표문 사본 또는 내용(당일 인쇄·보급된 해당 신문의 전체에 광고가 게재되었다는 사실을 증명할 수 있는 자료를 포함한다)
- ③ 영 제28조제4항제4호에 따른 행정처분의 인터넷 홈페이지 게재기간은 다음 각 호의 구분에 따른다.<신설 2019. 6. 25.>
1. 품목 또는 품목류 제조정지: 정지 처분 기간에 해당하는 기간
 2. 시설개선 명령: 게재일부터 시설개선 명령의 이행을 확인한 날까지의 기간
 3. 경고: 5일
- [본조신설 2010. 11. 26.]

- 제55조의3(정보시스템의 구축 및 운영)** ① 법 제37조의2에 따라 식품의약품안전처장, 시·도지사, 시장·군수·구청장 및 인증원장은 다음 각 호에 해당하는 사항을 정보시스템을 통하여 처리하여야 한다. 다만, 정보시스템이 정상적으로 운영되지 않을 경우에는 다른 방법으로 우선 처리하고, 추후 정보시스템이 정상적으로 운영될 때 그 처리내용을 보완하여야 한다. <개정 2011. 6. 15., 2013. 3. 23., 2014. 2. 19.>
1. 법 제9조 및 제9조의2에 따른 안전관리인증작업장등의 인증, 인증 유효기간의 연장 및 인증 변경에 관한 사항
 2. 법 제11조에 따른 가축의 검사에 관한 사항
 3. 법 제12조에 따른 축산물의 검사에 관한 사항
 4. 법 제19조에 따른 출입·검사·수거의 실적 등

5. 그 밖에 축산물 위생관리에 관한 사항으로서 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 사항

② 정보시스템의 구체적인 운영방법 및 자료의 처리기한 등에 관하여 필요한 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다. <개정 2011. 6. 15., 2013. 3. 23.>

[본조신설 2010. 11. 26.]

제56조(영업소의 폐쇄조치 등의 게시) 허가관청 또는 신고관청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 영업소 명·처분내용·처분기간 등을 적은 별지 제36호의3서식의 게시문을 해당 처분을 받은 영업소의 출입구나 그 밖에 잘 보이는 곳에 붙여두어야 한다. <개정 2014. 2. 19.>

1. 법 제38조제1항에 따라 영업소의 폐쇄조치를 하는 경우
2. 영 제23조제3항에 따라 게시문을 붙이는 경우

[전문개정 2010. 11. 26.]

제57조(포상금의 지급방법 등) ① 법 제39조에 따른 포상금을 지급받으려는 사람은 신고 또는 고발사건에 대하여 검사의 공소제기·기소중지·기소유예 결정 또는 사법경찰관의 수사중지(피의자중지만 해당한다) 결정이 있는 후에 별지 제37호서식의 포상금 지급신청서를 시·도지사를 거쳐 관할 지방식품의약품안전청장(가축의 도살·처리 및 집유와 관련된 위반행위를 하거나 가축에 대한 부정행위를 한 자를 신고·고발한 사람 또는 검거에 협조한 사람의 경우에는 농림축산검역본부장을 말한다)에게 제출하여야 한다. <개정 2011. 6. 15., 2013. 3. 23., 2014. 2. 19., 2017. 3. 7., 2021. 1. 25.>

② 시·도지사는 하나의 사건에 대하여 신고·고발하거나 검거에 협조한 사람의 공로 등을 고려하여 배분액 또는 배분비율을 제1항의 포상금 지급신청서에 적어 제출하여야 한다. 다만, 포상금을 지급받을 사람이 배분방법에 관하여 미리 합의하여 포상금의 지급을 신청하는 경우에는 그 합의된 방법에 따라 지급한다. <개정 2016. 4. 19., 2017. 3. 7.>

[전문개정 2010. 11. 26.]

제58조(검사대상 가축외동물 및 검사의 신청) ① 법 제40조의2제1항에서 “총리령으로 정하는 동물”이란 식육을 목적으로 사육하는 타조(에뮤·리아 및 그 개량종을 포함한다)·오소리(이하 “가축외동물”이라 한다)를 말한다. <개정 2013. 3. 23., 2014. 2. 19.>

② 법 제40조의2제1항에 따른 검사를 받으려는 자는 검사를 받으려는 날의 3일전까지 별지 제37호의2서식의 가축외동물의 도축검사신청서를 검사관에게 제출하여야 한다.

③ 제2항에 따른 검사를 신청하려는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다. <개정 2021. 9. 10.>

1. 별표 10 제1호가목1)에 따른 시설기준에 적합한 작업장을 갖추는 것. 다만, 작업장의 구조·규모·시설배치 등에 대하여는 시·도지사가 가축외동물의 특성을 고려하여 공중위생상 위해가 없는 범위에서 조정하거나 일부 시설의 설치를 생략 또는 추가하게 할 수 있다.
2. 가축외동물을 제1호의 작업장에서 별표 14의5에 따른 가축외동물의 도살·처리방법에 따라 도살·처리할 것

[본조신설 2012. 8. 20.]

제58조의2(가축외동물의 검사 방법 및 기준 등) ① 제58조제2항에 따른 검사신청을 받은 검사관은 도살·처리되는 가축외동물 및 그 식육에 대하여 별표 14의6의 검사기준에 따라 검사를 실시하여야 한다.

② 검사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 검사를 실시하지 아니할 수 있다.

1. 검사를 신청한 자가 제58조제3항제1호에 적합한 작업장을 갖추지 아니한 경우
2. 검사를 신청한 자가 제58조제3항제2호에 적합하게 가축외동물을 도살·처리하지 아니한 경우

③ 검사관은 제1항에 따라 검사를 실시한 경우에는 그 신청인에게 별지 제37호의3서식의 가축외동물의 도축검사증명서를 발급하여야 하며, 정보시스템에 해당 내용을 입력하여야 한다.

④ 검사관은 제1항에 따른 검사결과 합격한 가축외동물의 식육에 대하여 다음 각 호의 검인방법에 따라 「식품위생법」에 따른 식품첨가물 중 식용색소 적색3호와 식용색소 청색1호를 4 : 1로 배합한 색소(청색을 나타낸다)를 사용

하여 합격표시를 하여야 한다.<개정 2014. 2. 19.>

1. 타조의 식육: 별도 1의 검인

2. 오소리의 식육: 별도 2의 검인

⑤ 검사관은 제1항에 따른 검사결과 불합격한 가축외동물 및 그 식육에 대하여 적색 또는 청색으로 × 표시를 하는 방법으로 불합격표시를 하여야 하며, 불합격한 가축외동물 및 그 식육의 신청인으로 하여금 영 제19조제1항제1호 및 제2호에서 정한 바에 따라 처리하도록 하여야 한다.

⑥ 제1항에 따라 검사를 실시한 검사관은 매월의 검사실적을 다음 달 2일까지 시·도지사에게 보고하고, 시·도지사는 그 보고받은 실적을 취합하여 다음 달 5일까지 식품의약품안전처장에게 통보하여야 한다.<개정 2013. 3. 23.>

[본조신설 2012. 8. 20.]

제58조의3(수출을 목적으로 하는 가축외동물의 검사에 관한 특례) 수출을 목적으로 하는 가축외동물 및 그 식육에 대하여 검사를 실시하기 위한 작업장의 시설기준, 도살·처리방법 및 검사기준 등은 제58조부터 제58조의2의 규정에도 불구하고 수입국 또는 수입자가 요구하는 기준 등에 따를 수 있다.

[본조신설 2012. 8. 20.]

제59조(검사 수수료 등) ① 법 제41조제1호의2 및 제3호에 따라 제7조의3에 따른 안전관리인증작업장등의 인증·변경 인증 및 제7조의5에 따른 인증 유효기간의 연장을 신청하는 자는 인증원장이 식품의약품안전처장(농장에 대해서는 농림축산식품부장관을 말한다)의 승인을 받아 정하는 수수료를 인증원장에게 내야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2014.

2. 19., 2016. 8. 4.>

② 법 제41조제2호에 따라 제7조의4에 따른 안전관리인증기준에 대한 교육을 받는 사람은 같은 조 제3항에 따른 교육훈련기관의 장이 정하는 수수료를 내야 한다.<개정 2014. 2. 19.>

③ 법 제41조제1호, 제4호, 제6호부터 제8호까지, 제15호의2 또는 제16호에 따라 검사를 받거나 신고·등록을 하는 자는 축산물 시험·검사기관의 장 또는 식품의약품안전처장이 정하는 수수료를 내야 한다.<개정 2011. 6. 15., 2013. 3. 23., 2014. 2. 19., 2016. 2. 4., 2016. 8. 4.>

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 수수료는 정부수입인지, 해당 지방자치단체의 수입증지, 현금, 신용카드, 직불카드 또는 정보통신망을 이용한 전자결제 등의 방법으로 낼 수 있다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제60조(허가 등 수수료) 법 제41조제12호부터 제15호까지의 규정에 따른 영업의 허가 또는 신고 수수료는 별표 15와 같다. 이 경우 수수료는 정부수입인지, 해당 지방자치단체의 수입증지, 신용카드, 직불카드 또는 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등의 방법으로 내야 한다.

[전문개정 2010. 11. 26.]

제60조의2(규제의 재검토) 식품의약품안전처장은 다음 각 호의 사항에 대하여 다음 각 호의 기준일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <개정 2022. 7. 12.>

1. 제7조의8제2항 및 별표 14의2에 따른 안전관리인증작업장등의 인증취소 등에 관한 기준: 2022년 7월 1일

2. 제7조의11 및 별표 2의3에 따른 교육훈련기관의 행정처분 기준: 2022년 7월 1일

3. 제29조 및 별표 10에 따른 영업의 종류별 시설기준: 2014년 1월 1일

4. 제30조에 따른 영업허가의 신청: 2014년 1월 1일

5. 제31조에 따른 영업의 변경허가 신청 또는 변경신고: 2014년 1월 1일

6. 제35조에 따른 영업의 신고: 2014년 1월 1일

7. 제36조에 따른 영업 신고사항의 변경신고: 2014년 1월 1일

8. 제50조의5 및 별표 11의2에 따른 위생교육기관의 행정처분 기준: 2022년 7월 1일

9. 제51조제1항 및 별표 12에 따른 도축업·집유업·축산물가공업·식용란선별포장업·식육포장처리업의 영업자와 종업원의 준수사항: 2022년 7월 1일
10. 제51조제2항 및 별표 13에 따른 축산물보관업·축산물운반업·축산물판매업·식육즉석판매가공업의 영업자와 종업원의 준수사항: 2022년 7월 1일

[본조신설 2014. 4. 1.]

제61조(벌칙에서 제외되는 자) ① 법 제45조제4항제11호 단서 및 제47조제3항제2호에서 “총리령으로 정하는 경미한 사항을 준수하지 아니한 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2013. 3. 23., 2013. 12. 19., 2014. 2. 19., 2015. 1. 6., 2015. 12. 31., 2018. 4. 25., 2019. 4. 25., 2023. 3. 2.>

1. 별표 12 제1호가목 또는 별표 13 제1호가목의 준수사항을 준수하지 아니한 경우 중 작업장의 시설 및 축산물을 위생적으로 관리하지 아니한 경우로서 허가 또는 신고한 영업장 내 해충을 방제·구제하지 아니하여 그 배설물 등이 발견되는 등 영업장을 청결하게 관리하지 아니하거나 축산물의 제조·가공·포장 등에 직접 사용되는 기계·기구를 사용한 후 세척 또는 살균을 하지 아니하는 등 이를 청결하게 유지·관리하지 아니한 자
2. 별표 12 제1호나목의 준수사항을 준수하지 않은 경우로서 작업장 안에서 위생복·위생모(도축장의 경우 안전모를 말한다)·위생화 및 마스크를 착용하지 않거나 개인 위생상태가 불량한 종업원을 작업에 종사하도록 한 자
3. 별표 12 제1호사목 또는 별표 13 제1호바목의 준수사항을 준수하지 않은 경우로서 종업원에 대하여 매년 1시간 이상 위생교육을 실시하지 않거나 그 결과를 기록하여 2년간 보관하지 않은 자
4. 별표 12 제1호아목 또는 별표 13 제1호라목의 준수사항을 준수하지 아니한 경우로서 출입·검사 등 기록부, 도축검사증명서를 1년간 보관하지 아니한 자
- 4의2. 별표 12 제1호자목 또는 별표 13 제3호버목·제4호거목의 준수사항을 준수하지 아니한 경우로서 식육을 별표 13 제2호다목에 따른 방법으로 위생적으로 운반하지 아니한 자
5. 별표 12 제2호자목의 준수사항을 준수하지 아니한 경우로서 도축하려는 가축을 운송차량에서 내리거나 이동하게 하기 위하여 전기봉 또는 가축에 상해를 입힐 수 있는 도구를 사용한 자
- 5의2. 별표 12 제3호의2아목의 준수사항을 준수하지 아니한 자
6. 삭제 <2019. 4. 25.>
7. 별표 12 제4호타목 또는 별표 13 제3호러목의 준수사항을 준수하지 아니한 경우로서 소비자로부터 이물 검출 등 불만사례 등을 신고 받은 경우 그 내용을 기록·보관하지 아니하거나, 소비자가 제시한 이물 등의 증거품을 정해진 기간 동안 보관하지 아니한 자
- 7의2. 별표 13 제2호다목의 준수사항을 준수하지 아니한 자
8. 별표 13 제4호다목에 따라 표시하여야 하는 사항의 전부나 일부를 표시하지 아니한 자(거짓으로 표시한 자는 제외한다)

② 삭제 <2019. 4. 25.>

[전문개정 2013. 1. 23.]

제62조(과태료 부과금액) 영 제32조 및 별표 4 제2호머목에서 “총리령으로 정하는 금액”이란 별표 16에 따른 금액을 말한다. <개정 2013. 3. 23., 2015. 1. 6., 2017. 3. 7., 2021. 9. 10.>

[본조신설 2013. 1. 23.]

부칙 <제1971호, 2024. 7. 8.> (한시적 규제유예 등 민생경제 활력 제고를 위한 5개 법령의 일부개정에 관한 총리령)

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

행정처분 기준(제41조 및 제43조 관련)

1. 일반기준

가. 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 위반행위가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가장 중한 정지처분 기간에 나머지 각각의 정지처분 기간의 2분의 1을 더하여 처분한다.

(1) 영업정지에만 해당하는 경우

(2) 한 품목 또는 품목류(축산물의 가공기준 및 성분규격 중 같은 기준 및 규격을 적용받아 제조·가공되는 모든 품목을 말한다. 이하 같다)에 대하여 품목 또는 품목류 제조정지에만 해당하는 경우

나. 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 그 위반행위가 영업정지와 품목 또는 품목류 제조정지에 해당하는 경우에는 각각의 영업정지와 품목 또는 품목류 제조정지 처분기간을 가목에 따라 산정한 후 다음에 따라 처분한다.

(1) 영업정지 기간이 품목 또는 품목류 제조정지 기간보다 길거나 같으면 영업정지 처분만 할 것

(2) 영업정지 기간이 품목 또는 품목류 제조정지 기간보다 짧으면 그 영업정지 처분과 그 초과기간에 대한 품목 또는 품목류 제조정지 처분을 병과할 것

(3) 품목류 제조정지 기간이 품목 제조정지 기간보다 길거나 같으면 품목류 제조정지 처분만 할 것

(4) 품목류 제조정지 기간이 품목 제조정지 기간보다 짧으면 그 품목류 제조정지 처분과 그 초과기간에 대한 품목 제조정지 처분을 병과할 것

다. 행정처분의 기준에 따른 위반행위의 횟수산정은 최근 1년간(다만, 법 제9조제2항·제3항, 제17조, 제18조 및 제33조제1항 위반은 3년으로 한다) 같은 위반행위(법 제4조제6항을 위반한 경우에는 같은 품목에 대한 같은 기준·규격 항목을 위반한 것을 말하며, 그 외의 위반의 경우에 대해서는 2. 개별기준에서 정한 같은 위반행위를 말한다. 이하 같다)로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 다만, 축산물에 이물이 혼입되어 위반한 경우에는 같은 품목에서 같은 종류의 재질의 이물이 발견된 경우에 적용한다.

라. 다목에 따른 처분기준의 적용은 같은 위반사항에 대한 행정처분일과 그 처분 후 재적발일(수거검사에 따른 경우에는 검사결과를 허가관청 또는 신고관청이 접수한 날)을 기준으로 한다.

마. 다목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(다목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

바. 위반행위에 대하여 행정처분을 하기 위한 절차가 진행되는 기간(적발일부터 행정처분의 효력발생일까지를 말한다) 중에 반복하여 같은 사항을 위반하는 경우에는 그 위반횟수마다 행정처분 기준의 2분의 1씩 더하여 처분한다.

사. 같은 날 가공한 같은 품목에 대하여 같은 위반사항이 적발되는 경우에는 같은 위반행위로 본다.

아. 어떤 위반행위든 해당 위반 사항에 대하여 행정처분이 이루어진 경우에는 행정처분의 효력발생일 이전에 이루어진 같은 위반행위에 대해서도 행정처분이 이루어진 것으로 보아 다시 처분하여서는 아니 된다.

자. 가목 및 나목에 따라 행정처분이 있는 뒤에 다시 행정처분을 하게 되는 경우 그 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준을 적용함에 있어서는 종전의 행정처분의 사유가 된 각각의 위반행위에 대하여 각각 행정처분을 하였던 것으로 본다.

차. 4차 위반의 경우에는 다음의 기준에 따르고, 5차 위반의 경우로서 (1)의 경우에는 영업정지 6개월로 하고, (2)의 경우에는 영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄를 한다. (1)의 경우로서 6

차 위반한 경우에는 영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄를 하여야 한다.

(1) 3차 위반의 처분 기준이 품목 또는 품목류 제조정지인 경우에는 품목 또는 품목류 제조정지 6개월의 처분을 한다.

(2) 3차 위반의 처분 기준이 영업정지인 경우에는 3차 위반 처분 기준의 2배로 하되, 영업정지 6개월 이상이 되는 경우에는 영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄를 한다.

(3) 축산물에 이물이 혼입된 경우로서 4차 이상의 위반에 해당하는 경우에는 3차 위반의 처분 기준을 적용한다.

카. 축산물의 출입·검사·수거 등에 따른 위반행위에 대한 행정처분의 경우에는 그 위반행위가 해당 축산물의 처리·가공·운반·진열·보관 또는 판매과정 중 어느 과정에서 기인하는지 여부를 판단하여 그 원인제공자에 대하여 처분한다. 다만, 축산물유통전문판매업 영업자가 판매하는 축산물이 법 제4조·제5조 및 제33조를 위반한 경우로서 그 위반행위의 원인제공자가 해당 축산물을 제조·가공한 영업자인 경우에는 해당 축산물을 제조·가공한 영업자와 해당 축산물유통전문판매업 영업자에 대하여 함께 처분하여야 하고, 식용란 수집·처리를 다른 식용란수집판매업 영업자에게 의뢰하여 그 수집·처리된 식용란을 자신의 상표로 유통·판매하는 식용란수집판매업 영업자가 유통·판매하는 식용란이 법 제4조·제5조 또는 제33조를 위반한 경우로서 그 위반행위의 원인제공자가 해당 식용란 수집·처리를 의뢰받은 식용란수집판매업 영업자인 경우에는 의뢰한 식용란수집판매업 영업자와 의뢰받은 식용란수집판매업 영업자를 함께 처분하여야 한다.

타. 카목 단서에 따라 축산물유통전문판매업 영업자에 대하여 품목 또는 품목류 제조정지 처분을 하는 경우에는 이를 각각 그 위반행위의 원인제공자인 제조·가공업소에서 제조·가공한 해당 품목 또는 품목류의 판매정지에 해당하는 것으로 본다.

파. 식육포장처리업 영업자에 대한 행정처분의 경우 그 처분이 품목류 제조정지에 해당하는 경우에는 품목류 제조정지 기간의 2분의1에 해당하는 기간으로 영업정지 처분을 하여야 한다.

하. 법 제31조의6제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 소비자로부터 신고받은 이물에 대하여 지체 없이 보고한 영업자(식육즉석판매가공업의 영업자를 포함한다)가 다음의 모두에 해당하는 경우에는 제2호의 이물혼입에 따른 처분기준에도 불구하고 경고로 처분한다. 다만, 제2호의 개별기준에 이물혼입 제품에 대한 폐기기준이 있는 경우에는 해당 제품을 모두 폐기해야 한다.

(1) 관할 지방식품의약품안전청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 해당 영업자에 대하여 이물의 발생 방지를 위해 시설 및 작업공정 개선과 직원교육 등의 조치를 성실히 수행했다고 인정하는 경우

(2) 관할 지방식품의약품안전청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 해당 영업자가 구비한 이물 검출 장비의 기술적 한계 등의 사유로 이물혼입이 불가피했다고 인정하는 경우

거. 법 제26조에 따른 영업의 승계의 경우에는 그 승계 전에 해당 영업에 행하여진 처분(이미 처분기간이 경과한 처분, 처분기간이 진행 중인 처분을 포함한다)의 효과는 그营业을 승계 받은 자가 이를 승계한다.

너. 이 기준에 명시되지 아니한 사항으로서 처분의 대상이 되는 사항이 있을 경우에는 이 기준 중 가장 유사한 사항에 따라 처분한다.

더. 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 행정처분의 기준이 영업정지 또는 품목·품목류 제조정지인 경우에는 정지처분 기간의 2분의 1 이하의 범위에서, 영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄인 경우에는 영업정지 3개월 이상의 범위에서 각각 그 처분을 경감할 수 있다.

(1) 축산물의 가공기준 및 성분규격 중 산가, 과산화물가 또는 성분배합비율 등과 같이 경미한 위반의 경우로서 인수공통전염병·식중독 등 공중위생상 인체의 건강을 해할 우려가 없다고 인정되는 경우

(2) 축산물의 표시기준의 위반의 경우로서 일부 가공품 등에 대한 제조일자 등의 표시누락 등 그 위반사유가 영업자의 고의나 과실이 아닌 단순한 기계작동 상의 오류에 기인한 것이라고 인정되는 경우

- (3) 축산물을 처리·가공만 하고 시중에 유통시키지 아니한 경우
- (4) 축산물가공업 영업자가 생산한 축산물가공품 또는 식육포장처리업 영업자가 생산한 포장육이 잔류허용기준 위반에 해당하는 경우 해당 영업자가 같은 생산단위(같은 도축장에서 같은 도축일에 같은 농장에서 출하된 것을 말한다)에 대해 표본검사를 실시하는 등 원료의 적합성을 관리하여야 할 노력을 하였다고 인정되는 경우
- (5) 식용란수집판매업 영업자가 판매하거나 판매할 목적으로 보관·운반·진열하고 있는 식용란이 식품의약품안전처장이 정하여 고시한 잔류허용기준 위반에 해당하지만 해당 영업자가 법 제12조제4항에 따른 식용란의 성분규격에 관한 검사를 성실히 실시하였다고 인정되는 경우
- (6) 기준 및 규격이 정해지지 않은 유독·유해물질 등이 축산물에 혼입여부를 전혀 예상할 수 없었고 고의성이 없는 최초의 사례로 인정되는 경우
- (7) 해당 위반사항에 관하여 검사로부터 기소유예의 처분을 받거나 법원으로부터 선고유예의 판결을 받은 경우. 다만, 그 위반사항이 고의성이 없거나 공중위생상 인체의 건강을 해하지 아니한 경우로 한정한다.
- (8) 축산물가공품을 가공 또는 판매하는 자가 축산물가공품이력추적관리를 등록한 경우
- (9) 그 밖에 축산물의 수급정책상 필요하다고 인정되는 경우

러. 영업정지 1개월은 30일을 기준으로 한다.

며. 행정처분의 기간이 소수점 이하로 산출되는 경우에는 소수점 이하는 버린다.

2. 개별기준

가. 도축업·집유업·식용란선별포장업

위 반 행 위	근거법령	행정처분기준		
		1차위반	2차위반	3차위반
1. 법 제4조제6항에 따른 가축의 도살·처리·집유 등의 기준위반	법 제27조 제1항			
가. 도축업				
1) 가축을 매달지 아니한 상태로 방혈을 한 경우		영업정지 15일	영업정지 1개월	영업정지 2개월
2) 가축의 도살·처리에 사용이 허용되지 아니한 살균·소독제 또는 털 제거제를 사용한 경우		영업정지 15일	영업정지 1개월	영업정지 2개월
3) 가축의 도살 전에 해당 가축의 몸 표면에 묻어 있는 오물을 제거하지 않은 경우		경고	영업정지 10일	영업정지 20일
4) 위 1)부터 3)까지 외의 가축의 도살·처리기준을 위반한 경우		경고	영업정지 7일	영업정지 15일
5) 보존 및 유통기준을 위반한 경우		영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
나. 집유업				
1) 보냉탱크집유차량을 이용하지 아니하고 집유한 경우		영업정지 15일	영업정지 1개월	영업정지 2개월
2) 그 밖에 집유의 기준을 위반한 경우		경고	영업정지 15일	영업정지 1개월
다. 식용란선별포장업				
1) 물세척시 제조·가공 기준에 따른 방법을 따르지 않은 경우		영업정지 15일	영업정지 1개월	영업정지 2개월
2) 보존 및 유통기준을 위반한 경우		영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월

3) 식용으로 부적합한 식용란을 판매하거나 판매할 목적으로 보관·운반·진열하는 경우	영업정지 1개월과 해당 제품폐기	영업정지 3개월과 해당 제품폐기	영업허가 취소와 해당 제품폐기
1의2. 삭제 <2019. 4. 25.>			
2. 법 제8조제2항 및 제9조제2항 위반	영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
가. 자체위생관리기준을 작성하지 아니한 경우			
나. 작성된 자체위생관리기준을 운용하지 아니한 경우로서			
1) 자체위생관리기준서에 따라 위생점검을 실시하지 아니하고도 거짓으로 점검표를 작성한 경우	영업정지 15일	영업정지 2개월	영업정지 3개월
2) 자체위생관리기준서에 따라 작업 전 및 작업 중 위생점검을 통틀어 10일 이상 실시·기록하지 않은 경우	영업정지 7일	영업정지 2개월	영업정지 3개월
3) 자체위생관리기준서에 따라 작업 전 및 작업 중 위생점검을 통틀어 10일 미만 실시·기록하지 않은 경우	경고	영업정지 1개월	영업정지 2개월
4) 삭제 <2023. 3. 2.>			
다. 자체위생관리기준을 운용하면서 위생관리기준을 준수하지 않은 경우	경고	영업정지 15일	영업정지 1개월
라. 자체안전관리인증기준을 작성하지 않은 경우			
1) 자체안전관리인증기준의 전부를 작성하지 않은 경우	영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
2) 안전관리인증기준에서 정한 작업장 세척·소독, 종사자 위생관리, 중요관리점에 대한 모니터링·검증·한계기준 및 개선조치에 관한 사항을 작성하지 않은 경우	영업정지 7일	영업정지 1개월	영업정지 3개월
마. 작성된 자체안전관리인증기준을 운용하지 아니한 경우			
1) 작업장 세척 또는 소독을 하지 않고 종사자 위생관리도 하지 않은 경우	영업정지 7일	영업정지 1개월	영업정지 3개월
2) 자체안전관리인증기준에 따른 중요관리점(CCP)에 대한 모니터링 및 검증을 실시하지 아니하고도 거짓으로 그 기록을 작성한 경우	영업정지 15일	영업정지 1개월	영업정지 3개월
3) 중요관리점에 대한 모니터링 및 검증을 10일 이상 실시하지 않은 경우	영업정지 7일	영업정지 2개월	영업정지 3개월

4) 중요관리점에 대한 모니터링 및 검증을 10일 미만 실시하지 않은 경우	경고	영업정지 1개월	영업정지 2개월
5) 축산물의 안전성에 대한 개선 사항이 있거나 중요관리점에 대한 한계기준의 위반사실이 있음에도 불구하고 즉시 개선 조치를 하지 않은 경우	영업정지 7일	영업정지 1개월	영업정지 3개월
6) 중요관리점에 대한 같은 한계 기준을 2회 이상 연속으로 위반한 경우	경고	영업정지 1개월	영업정지 3개월
7) 계측기구에 대한 검정·교정을 실시하지 않은 경우	경고	영업정지 15일	영업정지 1개월
8) 1년 이상 자체안전관리인증기준에 대한 재평가를 실시하지 않은 경우	경고	영업정지 15일	영업정지 1개월
9) 대장균 및 살모넬라균의 검사 기준을 초과하였으나 오염의 방지 또는 감축을 위한 적절한 개선조치를 이행하지 않은 경우	경고	영업정지 15일	영업정지 1개월
10) 법 제9조의3제2항에 따른 조사·평가 결과가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 가) 선행요건 관리분야에서 부적합 판정을 받은 경우로서 만점의 60퍼센트 미만을 받은 경우 나) 안전관리인증기준 관리분야에서 부적합 판정을 받은 경우로서 만점의 60퍼센트 미만을 받은 경우	영업정지 7일	영업정지 1개월	영업정지 3개월
11) 법 제9조의3제2항에 따른 조사·평가 결과가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 가) 선행요건 관리분야에서 부적합 판정을 받은 경우로서 만점의 85퍼센트 미만 60퍼센트 이상을 받은 경우 나) 안전관리인증기준 관리분야에서 부적합 판정을 받은 경우로서 만점의 85퍼센트 미만 60퍼센트 이상을 받은 경우	경고	영업정지 7일	영업정지 15일
12) 그 밖에 자체안전관리인증기준을 준수하지 않은 경우	경고	영업정지 15일	영업정지 1개월
2의2. 법 제9조제3항을 위반하여 안전관리인증기준을 지키지 않은 경우	법 제27조 제1항제1호 영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월

2의3. 법 제9조의3제7항을 위반하여 정당한 사유없이 관계 공무원 의 출입·조사를 거부·방해하 거나 기피한 경우		영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
3. 법 제10조를 위반하여 가축에 대 하여 강제로 물을 먹이거나 식육에 물을 주입하는 등 부정한 방법으로 증량 또는 용량을 늘리는 행위를 한 경우	법 제27조제1항 제1호	영업허가 취소		
4. 법 제11조제1항 및 법 제12조제1 항·제2항 위반 가. 가축과 식육에 대하여 검사관의 검사를 받지 아니한 경우 나. 점유하는 원유에 대하여 검사관 또는 책임수의사의 검사를 받지 아니한 경우 다. 삭제 <2014.2.19>		영업정지 15일 영업정지 7일	영업정지 1개월 영업정지 15일	영업정지 3개월 영업정지 1개월
5. 법 제13조제2항부터 제5항까지의 규정 위반 가. 도축업 영업자에 대한 검사관의 조치 명령 또는 작업중지 명령 을 정당한 사유 없이 이행하지 않은 경우 나. 책임수의사를 지정하지 아니한 경우 다. 책임수의사의 업무를 방해하거 나 업무수행상 필요한 요청을 정당한 사유 없이 거부한 경우 라. 작업장에 두어야 하는 책임수의사 의 수가 기준에 미달한 경우		영업정지 1개월 영업정지 15일 경고 경고	영업정지 2개월 영업정지 1개월 영업정지 15일 영업정지 10일	영업정지 3개월 영업정지 2개월 영업정지 1개월 영업정지 20일
6. 법 제14조제2항 위반 가. 검사원을 두지 아니한 경우 나. 작업장에 두어야 하는 검사원의 수가 기준에 미달한 경우		경고 경고	영업정지 10일 영업정지 7일	영업정지 20일 영업정지 14일
7. 법 제16조를 위반하여 합격표시를 하지 아니하거나 합격표시가 없는 식육을 반출한 경우		영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
8. 법 제17조를 위반하여 미검사품을 반출한 경우 가. 도축업 나. 점유업		영업정지 15일 영업정지 7일	영업정지 1개월 영업정지 15일	영업정지 3개월 영업정지 1개월
9. 법 제18조 위반 가. 검사에 불합격한 가축 또는 축 산물을 소각·매몰 등의 방법으 로 폐기하는 경우 그 처리방법		영업정지 10일	영업정지 20일	영업정지 1개월

과 기준에 위반한 경우 나. 검사에 불합격한 가축 또는 축산물을 식용 외의 다른 용도로 전환하는 경우 그 방법과 기준에 위반한 경우	경고	영업정지 10일	영업정지 20일
10. 법 제19조제5항을 위반하여 검사관 또는 관계 공무원의 출입·검사·수거를 거부·방해하거나 기피한 경우	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
11. 법 제21조제1항, 법 제22조제2항·제4항 및 제5항 위반 가. 허가 없이 영업장을 이전한 경우	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄		
나. 변경허가를 받지 아니한 경우로서 1) 영업시설의 전부를 철거한 경우	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄		
2) 영업시설의 일부를 철거한 경우	영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄
다. 변경허가를 받지 아니하고 영업시설의 구조 또는 작업장 면적을 변경한 경우	영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
라. 법 제22조제4항에 따른 영업의 허가조건을 위반한 경우	영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업허가 취소
마. 급수시설기준을 위반한 경우(수질검사결과 부적합판정을 받은 경우를 포함한다)	시설개선 명령	영업정지 1개월	영업정지 2개월
바. 허가를 받은 업종의 영업행위가 아닌 다른 업종의 영업행위를 한 경우	영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
사. 그 밖에 가목부터 바목까지를 제외한 허가 또는 신고사항 중 1) 시설기준에 위반된 경우	시설개선 명령	영업정지 1개월	영업정지 2개월
2) 그 밖의 사항을 위반한 경우	경고	영업정지 5일	영업정지 15일
12. 법 제30조제5항 또는 제6항 위반	경고	영업정지 5일	영업정지 10일
13. 법 제31조제2항 위반 가. 별표 12의 도축업·집유업·식용란 선별포장업·축산물가공업·식육포장처리업 영업자의 준수사항 중 1) 제1호나목을 위반하여 위생화	영업정지	영업정지	영업정지

를 착용하고 작업장 밖으로 출입한 경우	3일	15일	1개월
2) 제1호 마목을 위반한 경우	영업정지	영업정지	영업정지
가) 수질검사를 검사기간 내에 하지 아니한 경우	15일	1개월	3개월
나) 부적합 판정한 물을 계속 사용한 경우	영업허가 취소		
3) 제1호자목을 위반한 경우 중 별표 13 제2호다목을 위반한 경우	해당 차량	해당 차량	영업정지
4) 제1호차목·카목을 위반한 경우	영업정지	영업정지	1개월
5) 제2호가목·나목·다목·마목 또는 바목을 위반한 경우	15일	1개월	영업정지
6) 제3호가목·나목·다목 또는 라목을 위반한 경우	영업정지	영업정지	1개월
7) 제3호마목을 위반한 경우	영업정지	영업정지	영업정지
8) 별표 12 제3호의2가목·나목·다목·라목·마목·자목·차목·카목 또는 타목을 위반한 경우	15일	1개월	2개월
9) 그 밖에 1)부터 8)까지 외의 준수사항을 위반한 경우	영업정지	영업정지	영업정지
13의2. 법 제31조의2제1항에 따른 회수 또는 폐기조치를 하지 않은 경우	7일	15일	1개월
14. 법 제33조제1항을 위반하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 축산물을 판매하거나 판매할 목적으로 처리·가공·포장·사용·수입·보관·운반 또는 진열한 경우	영업정지	영업정지	영업정지
가. 썩었거나 상한 것으로서 인체의 건강을 해칠 우려가 있는 것	경고	영업정지	영업정지
나. 유독·유해물질이 들어 있거나 묻어있는 것이거나 그 우려가 있는 것 또는 병원성미생물에 의하여 오염되었거나 그 우려가 있는 것[법 제4조에 따라 정한 동물용 의약품의 잔류허용기준에서 검출되어서는 안되는 물질 중 국제암연구소(IARC)가 발암물질로 정한 것과 법 제4조에 따라 유독·유해물질로 정한 것을 포함한다]	영업정지	영업정지	영업정지
다. 불결하거나 다른 물질이 혼입 또는 첨가되었거나 그 밖의 사유	영업정지	영업정지	영업정지
	2개월	3개월	영업허가 취소
	영업정지	영업정지	영업허가
	1개월과 해당 제품폐기	3개월과 해당 제품폐기	취소와 해당 제품폐기
	영업허가 취소와 해당 제품폐기		
	영업정지	영업정지	영업정지
	1개월과	2개월과	취소와

로 인체의 건강을 해할 우려가 있는 것[법 제4조에 따라 정한 동물용의약품의 잔류허용기준에서 검출되어서는 안되는 물질 중 국제암연구소(IARC)가 발암물질로 정한 것 외의 것을 포함한다] 라. 수입이 금지된 것을 수입하거나 「수입식품안전관리 특별법」 제20조제1항에 따라 수입신고를 하여야 하는 경우에 신고하지 않고 수입한 것(식용 외의 용도로 수입된 것을 식용으로 사용한 경우를 포함한다) 마. 허가를 받지 않거나 신고를 하지 않은 자가 도살·처리·가공 또는 제조한 것 바. 해당 축산물에 표시된 소비기한이 지난 축산물 사. 위해의 우려가 제기되는 축산물로서 위해평가가 끝나기 전까지 처리·가공·포장·사용·수입·보관·운반·진열·판매가 금지된 것		해당 제품폐기	영업정지 2개월과 해당 제품폐기	해당 제품폐기	영업정지 3개월과 해당 제품폐기	영업허가 취소와 해당 제품폐기
14의2. 법 제35조 위반	법 제27조제1항 제4호	영업정지 2개월과 해당 제품폐기 영업정지 15일과 해당 제품폐기 영업정지 15일과 해당 제품폐기	영업정지 3개월과 해당 제품폐기 영업정지 1개월과 해당 제품폐기 영업정지 1개월과 해당 제품폐기	영업정지 3개월과 해당 제품폐기 영업정지 3개월과 해당 제품폐기	영업정지 3개월과 해당 제품폐기 영업정지 3개월과 해당 제품폐기	영업허가 취소와 해당 제품폐기 영업정지 3개월과 해당 제품폐기
가. 시설개선 명령을 받고 이를 이행하지 아니한 경우	법 제27조제1항 제4호	영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월	영업정지 3개월	영업정지 3개월
나. 시설개선 명령을 이행하지 않았으나 이행한 것으로 속인 경우		영업허가 취소				
14의3. 법 제36조 위반		영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월	영업정지 3개월	영업정지 3개월
가. 법 제36조제2항에 따른 회수 등 조치 명령을 받고 이를 이행하지 않은 경우		영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄				
나. 법 제36조제2항에 따른 회수 등 조치 명령을 이행하지 않았으나 이행한 것으로 속인 경우		영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월	영업정지 1개월	영업정지 1개월
다. 압류·회수한 축산물을 폐기하는 경우에 그 처리방법과 기준을 위반한 경우		영업정지 5일	영업정지 10일	영업정지 20일	영업정지 20일	영업정지 20일
라. 압류·회수한 축산물을 식용 외의 다른 용도로 전환하는 경우에 그 방법과 기준에 위반한 경우		영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월	영업정지 3개월	영업정지 3개월
마. 법 제36조제1항에 따른 압류·폐기 등 조치를 거부·방해 또는						

기피한 경우 14의4. 법 제42조제1항에 따른 출하 · 판매 일시중지 명령을 위반한 경우	법 제27조 제1항제4호	영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
15. 「축산법」 제35조제5항을 위반 하여 등급판정을 받지 아니한 축 산물을 도축장에서 반출한 경우 (도축장 경영자만 해당한다)	법 제27조제1항 제5호	영업정지 5일	영업정지 15일	영업정지 30일
16. 「축산법」 제38조제3항을 위반 하여 등급판정업무를 거부·방해 하거나 기피한 경우(도축장의 경 영자만 해당한다)	법 제27조제1항 제6호	경고	영업정지 15일	영업정지 30일
17. 그 밖에 법 제27조제1항 각 호(제3 호를 제외한다) 중 이 표 제1호부터 제16호까지를 제외한 사항을 위반 한 경우		경고	영업정지 10일	영업정지 20일

나. 축산물가공업 · 식육포장처리업 · 축산물유통전문판매업

위 반 행 위	근거법령	행정처분기준		
		1차위반	2차위반	3차위반
1. 법 제4조제6항·제7항 위반	법 제27조 제1항			
가. 축산물의 한시적 가공기준 및 성분규격을 정하지 아니한 축 산물을 제조·가공 등 영업에 사용한 경우		영업정지 15일과 해당 제품폐기	영업정지 1개월과 해당 제품폐기	영업정지 3개월과 해당 제품폐기
나. 비소, 카드뮴, 납, 수은, 중금속, 메탄올, 다이옥신 또는 시안화 물의 기준을 위반한 경우		품목류 제조정지 1개월과 해당 제품폐기	영업정지 1개월과 해당 제품폐기	영업정지 2개월과 해당 제품폐기
다. 바륨, 포름알데히드, 올소톨루엔, 설펜아미드, 방향족탄화수소, 폴 리옥시에틸렌, 엠씨피디 또는 세 레늄의 기준을 위반한 경우		품목류 제조정지 15일과 해당 제품폐기	품목류 제조정지 1개월과 해당	영업정지 1개월과 해당 제품폐기
라. 방사능잠정허용기준을 위반한 경우		품목류 제조정지 1개월과 해당 제품 및 원료폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 및 원료폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 및 원료폐기
마. 농약잔류허용기준을 위반한 경 우		품목류 제조정지 1개월과 해당 제품 및 원료폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 및 원료폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 및 원료폐기
바. 곰팡이 독소 기준을 초과한 경우		품목류 제조정지	영업정지 1개월과 해당	영업정지 3개월과 해당

사. 동물용의약품의 잔류허용기준을 위반한 경우	1개월과 해당 제품 및 원료폐기 품목류 제조정지 1개월과 해당 제품 및 원료폐기 품목류 제조정지 1개월과 해당 제품폐기 품목 제조정지 15일과 해당 제품 폐기	제품 및 원료폐기 영업정지 1개월과 해당 제품 및 원료폐기 영업정지 1개월과 해당 제품폐기 품목 제조정지 1개월과 해당 제품 폐기	제품 및 원료폐기 영업정지 3개월과 해당 제품 및 원료폐기 영업정지 3개월과 해당 제품폐기 품목 제조정지 3개월과 해당 제품 폐기
아. 식중독균·엔테로박터 사카자키균 검출기준을 위반한 경우	제품폐기 품목 제조정지 1개월과 해당 제품폐기 품목 제조정지 15일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품폐기 품목 제조정지 1개월과 해당 제품 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품폐기 품목 제조정지 3개월과 해당 제품 폐기
자. 산가, 과산화물가, 대장균, 대장균군, 일반세균 또는 세균발육기준을 위반한 경우	품목 제조정지 1개월과 해당 제품 폐기	품목 제조정지 2개월과 해당 제품 폐기	품목류 제조정지 2개월과 해당 제품 폐기
차. 주석, 포스파타제, 암모니아성질소, 아질산이온 또는 형광중백제 시험에서 부적합하다고 판정된 경우	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기	영업정지 2개월과 해당 제품 폐기	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄
카. 식품첨가물의 사용 및 허용기준을 위반한 경우로서 1) 허용한 식품첨가물 외의 식품첨가물을 사용한 경우	품목류 제조정지 1개월과 해당 제품 폐기 품목 제조정지 1개월과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기 품목 제조정지 2개월과 해당 제품 폐기	영업정지 2개월과 해당 제품 폐기 품목류 제조정지 2개월과 해당 제품 폐기
2) 사용 또는 허용량 기준을 초과한 경우로서 가) 30퍼센트 이상을 초과한 경우	경고	품목 제조정지 1개월	품목류 제조정지 2개월
나) 10퍼센트 이상 30퍼센트 미만을 초과한 경우			
다) 10퍼센트 미만을 초과한 경우			
타. 나목부터 카목까지의 규정 외의 그 밖의 성분에 관한 규격 또는 법 제25조에 따라 품목제조보고한 성분배합비율을 위반한 경우로서 1) 30퍼센트 이상 부족하거나 초과한 경우	품목 제조정지 2개월과 해당 제품폐기 품목 제조정지	품목류 제조정지 2개월과 해당 제품폐기 품목 제조정지	품목류 제조정지 3개월과 해당 제품폐기 품목류
2) 20퍼센트 이상 30퍼센트 미			

만 부족하거나 초과한 경우	1개월과 해당 제품폐기	2개월과 해당 제품폐기	제조정지 2개월과 해당 제품폐기
3) 10퍼센트 이상 20퍼센트 미 만 부족하거나 초과한 경우	품목 제조정지 15일	품목 제조정지 1개월	품목 제조정지 2개월
4) 10퍼센트 미만 부족하거나 초 과한 경우	경고	품목 제조정지 7일	품목 제조정지 15일
파. 이물이 혼입된 경우			
1) 기생충 또는 그 알, 금속, 유 리가 혼입된 경우	품목 제조정지 7일과 해당제품 폐기	품목 제조정지 15일과 해당제품 폐기	품목 제조정지 1개월과 해당제품 폐기
2) 칼날이나 동물(쥐 등 설치류 및 바퀴벌레)의 사체가 혼입 된 경우	품목 제조정지 15일과 해당제품 폐기	품목 제조정지 1개월과 해당제품 폐기	품목 제조정지 2개월과 해당제품 폐기
3) 1) 및 2) 외의 이물이 혼입된 경우	경고	품목 제조정지 5일	품목 제조정지 10일
하. 축산물조사처리기준을 위반한 경우	품목류 제조정지 1개월과 해당제품 폐기	품목류 제조정지 3개월과 해당제품 폐기	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄와 해당제품 폐기
거. 축산물의 가공기준 및 성분규격 중 원료의 구비요건이나 가공기 준을 위반한 경우(제15호의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다)로서			
1) 축산물가공품의 원료로 사용 하여서는 아니되는 동·식물 성 원료를 사용한 경우(4)에 해당되는 경우는 제외한다)	품목 제조정지 15일과 해당 제품폐기	품목 제조정지 1개월과 해당 제품폐기	품목 제조정지 2개월과 해당 제품폐기
2) 식용으로 부적합한 비가식 부 분(통상적으로 식용으로 섭취 하지 않는 원료의 특정 부위) 을 원료로 사용하거나 제거하 지 아니하여 원료로 혼입된 경우	품목 제조정지 1개월과 해당 제품 폐기	품목 제조정지 2개월과 해당 제품 폐기	품목 제조정지 3개월과 해당 제품 폐기
3) 식용으로 부적합한 식용란을 원료로 사용한 경우	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 폐기	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기
4) 사료용 또는 공업용으로 사용	영업허가 취소		

되는 등 식용을 목적으로 수집 ·처리·가공 또는 관리되지 않은 것을 원료로 사용한 경우 5) 소비기한이 경과된 식품(식품 첨가물을 포함한다)을 축산물 가공품의 원료로 사용한 경우 6) 삭제 <2020. 4. 16.>		또는 영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기 영업정지 15일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 폐기
7) 법 제12조제3항에 따른 검사, 법 제19조제1항에 따른 검사, 그 밖에 영업자가 하는 자체적 인 검사의 결과 부적합한 축산 물로 확인되거나 통보된 후에 도 그 축산물을 원료로 사용한 경우 8) 그 밖의 사항을 위반한 경우		품목 제조정지 1개월과 해당 제품 폐기	품목 제조정지 2개월과 해당 제품 폐기	품목 제조정지 3개월과 해당 제품 폐기
너. 보존 및 유통기준을 위반한 경우 더. 그 밖에 가목부터 너목까지 외 의 사항을 위반한 경우	경고	품목 제조정지 7일	품목 제조정지 15일	
	영업정지 7일 경고	영업정지 15일 품목 제조정지 5일	영업정지 1개월 품목 제조정지 10일	
2. 법 제5조제2항을 위반하여 정해진 규격 등에 적합하지 아니한 용기 등을 사용한 경우 3. 삭제 <2019. 4. 25.> 4. 법 제8조제2항 위반 가. 자체위생관리기준을 작성하지 않은 경우 나. 작성된 자체위생관리기준을 운 용하지 않은 경우로서 1) 자체위생관리기준서에 따라 위생점검을 10일 이상 하지 않거나, 위생점검을 하지 아 니하고도 점검표를 한 것처 럼 거짓으로 작성한 경우 2) 자체위생관리기준서에 따라 위생점검을 10일 미만 하지 않은 경우 다. 삭제 <2020. 10. 20.> 라. 삭제 <2020. 10. 20.>	경고	품목 제조정지 5일	품목 제조정지 10일	
	영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월	
	영업정지 15일	영업정지 1월	영업정지 2개월	
	경고	영업정지 15일	영업정지 1개월	
4의2. 법 제9조제3항을 위반하여 안 전관리인증기준을 지키지 않은 경우 4의3. 법 제9조의3제7항을 위반하여	법 제27조 제1항제1호	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
		영업정지	영업정지	영업정지

정당한 사유 없이 관계 공무원의 출입·조사를 거부·방해하거나 기피한 경우(유가공업·알가공업의 경우만 해당한다) 5. 법 제12조제3항 및 제7항 위반 가. 검사를 실시하지 아니한 경우로서 1) 검사항목의 전부에 대하여 실시하지 아니한 경우 2) 검사항목의 50퍼센트 이상에 대하여 실시하지 아니한 경우 3) 검사항목의 50퍼센트 미만에 대하여 실시하지 아니한 경우 나. 검사에 관한 기록서를 2년간 보관하지 아니한 경우 다. 법 제12조제3항에 따른 검사결과 부적합한 사실을 확인하였거나, 같은 조 제6항에 따른 위탁 검사기관으로부터 부적합한 사실을 통보받았음에도 불구하고, 해당 축산물을 유통·판매한 경우 라. 법 제12조제7항을 위반하여 검사결과 위반사항을 보고하지 않은 경우 6. 삭제 <2016.2.4.> 7. 법 제18조 위반 가. 검사에 불합격한 축산물을 소각·매몰 등의 방법으로 폐기하려는 경우 그 처리방법과 기준에 위반한 경우 나. 검사에 불합격한 축산물을 식용외의 다른 용도로 전환하는 경우 그 방법과 기준에 위반한 경우 다. 삭제 <2016.2.4.> 8. 법 제19조제5항을 위반하여 검사관 또는 관계 공무원의 출입·검사·수거를 거부·방해하거나 기피한 경우 9. 법 제21조제1항, 법 제22조제2항·제4항·제5항 및 법 제24조제2항 위반 가. 허가 또는 신고 없이 영업장을 이전한 경우	7일 품목 제조정지 1개월 품목 제조정지 15일 경고 영업정지 5일 영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기 영업정지 1개월 품목 제조정지 15일 경고 영업정지 7일 영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄	15일 품목 제조정지 3개월 품목 제조정지 1개월 품목 제조정지 15일 영업정지 15일 영업정지 2개월 품목 제조정지 1개월 품목 제조정지 15일 영업정지 15일	1개월 품목류 제조정지 3개월 품목 제조정지 3개월 품목 제조정지 3개월 영업정지 1개월 영업정지 3개월 품목 제조정지 2개월 품목 제조정지 1개월 영업정지 1개월
---	---	---	--

나. 변경허가를 받지 아니하거나 변경신고를 하지 아니한 경우로서 1) 영업시설의 전부를 철거한 경우(시설 없이 영업신고를 한 경우를 포함한다) 2) 영업시설의 일부를 철거한 경우	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄 시설개선 명령	영업정지 1개월	영업정지 2개월
다. 영업장의 면적이나 영업시설의 구조를 변경하고 변경 허가 또는 신고를 하지 아니한 경우	영업정지 7일	영업정지 1개월	영업정지 1개월
라. 변경신고를 하지 아니하고 추가로 시설을 설치하여 새로운 제품을 생산한 경우	경고	영업정지 1개월	영업정지 2개월
마. 법 제22조제4항에 따른 조건을 위반한 경우	영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업허가 취소
바. 급수시설기준을 위반한 경우(수질검사결과 부적합판정을 받은 경우를 포함한다)	시설개선 명령	영업정지 1개월	영업정지 3개월
사. 허가를 받거나 신고를 한 업종의 영업행위가 아닌 다른 업종의 영업행위를 한 경우	영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
아. 별표 10 제3호가목3)라) 또는 제6호차목을 위반한 경우	경고	영업정지 7일	영업정지 15일
자. 그 밖에 가목부터 아목까지를 제외한 허가 또는 신고사항 중 1) 시설기준에 위반된 경우 2) 그 밖의 사항을 위반한 경우(법 제24조제2항을 위반하여 휴업, 재개업 또는 폐업 신고를 하지 않은 경우는 제외한다)	시설개선 명령 경고	영업정지 1개월 영업정지 5일	영업정지 2개월 영업정지 15일
10. 법 제30조제5항 또는 제6항을 위반한 경우	경고	영업정지 5일	영업정지 10일
11. 법 제31조제2항 위반 가. 별표 12의 도축업·집유업·축산물가공업·식육포장처리업 영업자의 준수사항 중 1) 제1호나목을 위반하여 위생화를 착용하고 작업장 밖으로 출입한 경우 2) 제1호마목을 위반한 경우 가) 수질검사를 검사기간 내에 하지 아니한 경우 나) 부적합 판정한 물을 계속 사용한 경우 3) 제1호자목을 위반한 경우 중	영업정지 3일 영업정지 15일 영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄 해당 차량	영업정지 15일 영업정지 1개월 영업정지 1개월	영업정지 1개월 영업정지 3개월 영업정지

별표 13 제2호다목을 위반한 경우	영업정지 15일	영업정지 1개월	1개월
4) 제1호차목·카목·타목을 위반한 경우	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
5) 제4호가목 및 마목을 위반한 경우			
가) 생산 및 작업기록에 관한 서류 또는 거래내역서류를 작성하지 아니하거나 허위로 작성한 경우 또는 이를 보관하지 아니한 경우	영업정지 15일	영업정지 1개월	영업정지 3개월
나) 원료의 입고·사용에 관한 원료출납서류를 작성하지 아니하거나 허위로 작성한 경우 또는 이를 보관하지 아니한 경우	영업정지 5일	영업정지 10일	영업정지 20일
6) 제4호 바목·사목·자목·차목·카목 또는 파목을 위반한 경우(바목에 따른 신고를 사실과 다르게 한 경우와 자목과 차목에 따라 영수증 또는 거래명세서에 적어야 할 사항 중 일부를 적지 않은 경우를 포함한다)	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
7) 제4호너목의 준수사항을 위반한 경우	경고	영업정지 7일	영업정지 15일
나. 별표 13의 축산물보관업·축산물운반업·축산물판매업(축산물유통전문판매업만 해당한다) 영업자의 준수사항 중 제3호아목·자목·차목·파목·하목·거목 또는 너목을 위반한 경우(차목, 하목, 거목에 따라 작성·보관·발급하여야 할 거래내역서·거래명세서 등에 적어야 할 사항 중 일부를 적지 않은 경우를 포함한다)	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
다. 그 밖에 가목 및 나목을 제외한 준수사항을 위반한 경우	경고	영업정지 5일	영업정지 10일
12. 법 제31조의2제1항에 따른 회수 또는 폐기조치를 하지 아니한 경우	영업정지 2개월	영업정지 3개월	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄
13. 법 제31조의3제1항 단서에 따른 축산물가공품이력추적관리를 등록하지 않은 경우(등록이 취소된 경우를 포함한다)	시정명령	영업정지 7일	영업정지 15일
14. 법 제31조의4 위반			

가. 법 제31조의4제1항을 위반하여 이력추적관리정보를 2년 이상 보관하지 않은 경우	시정명령	영업정지 7일	영업정지 15일
나. 법 제31조의4제2항 단서를 위반하여 축산물가공품이력추적관리의 표시를 하지 않은 경우	시정명령	영업정지 7일	영업정지 15일
15. 법 제33조제1항 위반 가. 찌었거나 상한 것으로서 인체의 건강을 해칠 우려가 있는 것	영업정지 1개월과 해당 제품폐기	영업정지 3개월과 해당 제품폐기	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기
나. 유독·유해물질이 들어 있거나 묻어있는 것이거나 그 우려가 있는 것 또는 병원성미생물에 의하여 오염되었거나 그 우려가 있는 것[법 제4조에 따라 정한 동물용의약품의 잔류허용 기준에서 검출되어서는 아니되는 물질 중 국제암연구소(IARC)가 발암물질로 정한 것과 법 제4조에 따라 유독·유해물질로 정한 것을 포함한다]	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기		
다. 불결하거나 다른 물질이 혼입 또는 첨가되었거나 그 밖의 사유로 인체의 건강을 해할 우려가 있는 것[법 제4조에 따라 정한 동물용의약품의 잔류허용 기준에서 검출되어서는 아니되는 물질 중 국제암연구소(IARC)가 발암물질로 정한 것 외의 것을 포함한다]	영업정지 1개월과 해당 제품폐기	영업정지 2개월과 해당 제품폐기	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기
라. 수입이 금지된 것을 수입하거나 「수입식품안전관리 특별법」 제20조제1항에 따라 수입신고를 하여야 하는 경우에 신고하지 아니하고 수입한 것(식용 외의 용도로 수입된 것을 식용으로 사용한 경우를 포함한다)	영업정지 2개월과 해당 제품폐기	영업정지 3개월과 해당 제품폐기	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기
마. 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니한 자가 도살·처리·가공 또는 제조한 것	영업정지 2개월과 해당 제품폐기	영업정지 3개월과 해당 제품폐기	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기
바. 해당 축산물에 표시된 소비기한이 지난 축산물	영업정지 15일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 폐기

사. 위해의 우려가 제기되는 축산물로서 위해평가가 끝나기까지 처리·가공·포장·사용·수입·보관·운반·진열·판매가 금지된 것		영업정지 15일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 폐기
16. 법 제35조 및 제36조 위반 가. 시설개선·회수·폐기명령을 받고 이를 이행하지 아니한 경우 나. 시설개선 명령 또는 축산물 회수·폐기 명령을 이행하지 않았으나 이행한 것으로 속인 경우 다. 유통 중인 축산물의 원료·가공방법·성분 또는 그 배합비율의 변경 명령에 위반한 경우 라. 압류·회수한 축산물을 폐기하는 경우에 그 처리방법과 기준에 위반한 경우 마. 압류·회수한 축산물을 식용 외의 다른 용도로 전환하는 경우에 그 방법과 기준에 위반한 경우 바. 법 제36조제1항에 따른 압류·폐기 등 조치를 거부·방해 또는 기피한 경우		영업정지 1개월 영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄 품목 제조정지 1개월 품목 제조정지 7일	영업정지 2개월 품목 제조정지 2개월 품목 제조정지 15일	영업정지 3개월 품목 제조정지 3개월 품목 제조정지 1개월
17. 법 제37조제1항에 따른 위해발생 사실의 공표명령을 위반한 경우 17의2. 법 제42조제1항에 따른 출하·판매 일시중지 명령을 위반한 경우	법 제27조 제1항제4호	품목 제조정지 5일	품목 제조정지 10일	품목 제조정지 20일
18. 영업정지 처분 기간 중에 영업을 한 경우		영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
19. 품목 또는 품목류 제조정지 기간 중에 품목제조를 한 경우		영업정지 1개월 영업정지 1개월	영업정지 2개월 영업정지 2개월	영업정지 3개월 영업정지 3개월
20. 그 밖에 법 제27조제1항 각 호(제3호를 제외한다) 중 이 표 제1호부터 제17호의2까지를 제외한 사항을 위반한 경우		영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄 영업정지 2개월	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄 영업정지 7일	영업정지 15일

다. 축산물보관업·축산물운반업·축산물판매업(축산물유통전문판매업은 제외한다)

위 반 행 위	근거법령	행정처분기준		
		1차위반	2차위반	3차위반
1. 법 제4조제6항·제7항 위반 가. 식중독균·엔테로박터 사카자키균 검출 기준을 위반한 것 나. 산가, 과산화물가, 대장균, 대장	법 제27조 제1항	영업정지 1개월과 해당 제품폐기 영업정지	영업정지 2개월과 해당 제품폐기 영업정지	영업정지 3개월과 해당 제품폐기 영업정지

군균, 일반세균 또는 세균발육 기준을 위반한 것 다. 이물이 혼입된 것	7일과 해당 제품폐기 경고	15일과 해당 제품폐기 영업정지 7일	1개월과 해당 제품폐기 영업정지 15일
라. 보존 및 유통기준을 위반한 것	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
마. 식용으로 부적합한 식용란을 판매하거나 판매할 목적으로 보관·운반·진열하는 경우	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 폐기	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기
바. 그 밖에 가목부터 마목까지 외의 사항을 위반한 것	경고	영업정지 5일	영업정지 10일
2. 법 제5조제2항을 위반하여 정해진 규격 등에 적합하지 아니한 용기 등을 사용한 경우	경고	품목 제조정지 5일	품목 제조정지 10일
3. 삭제 <2019. 4. 25.>			
4. 법 제8조제2항 위반			
가. 자체위생관리기준을 작성하지 아니한 경우	경고	영업정지 15일	영업정지 1개월
나. 작성된 자체위생관리기준을 운용하지 아니한 경우로서			
1) 자체위생관리기준서에 따라 위생점검을 10일 이상 하지 아니하거나, 위생점검을 하지 아니하고도 점검표를 한 것처럼 허위로 작성한 경우	영업정지 15일	영업정지 1개월	영업정지 2개월
2) 자체위생관리기준서에 따라 위생점검을 10일 미만 하지 아니한 경우	경고	영업정지 15일	영업정지 1개월
4의2. 법 제12조제4항 및 제7항 위반			
가. 검사를 실시하지 않은 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우			
1) 검사항목의 전부를 실시하지 않은 경우	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
2) 검사항목의 50퍼센트 이상을 실시하지 않은 경우	영업정지 5일	영업정지 10일	영업정지 20일
3) 검사항목의 50퍼센트 미만을 실시하지 않은 경우	경고	영업정지 5일	영업정지 10일
나. 검사에 관한 기록서를 2년간 보관하지 않은 경우	영업정지 5일	영업정지 15일	영업정지 1개월
다. 법 제12조제7항을 위반하여 검사결과 위반사항을 보고하지 않은 경우	영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
5. 법 제18조(검사불합격품의 처리)를 위반하여 검사불합격품을 보	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월

관·운반·판매한 경우			
6. 법 제19조제5항을 위반하여 검사관 또는 관계 공무원의 출입·검사·수거를 거부·방해하거나 기피한 경우	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
7. 법 제21조제1항, 법 제22조제2항·제4항·제5항 및 법 제24조제2항 위반 가. 허가 또는 신고 없이 영업장을 이전한 경우	영업허가취소 또는 영업소 폐쇄		
나. 변경허가를 받지 아니하거나 변경신고를 하지 아니한 경우로서 1) 영업시설의 전부를 철거한 경우(시설 없이 영업신고를 한 경우를 포함한다) 2) 영업시설의 일부를 철거한 경우	영업허가취소 또는 영업소 폐쇄 시설개선 명령	영업정지 15일	영업정지 1개월
다. 시설기준에 따른 냉장·냉동시설이 없거나 냉장·냉동시설을 가동하지 아니한 경우 1) 축산물운반업(차량 관련 위반)	해당 차량 영업정지 1개월	해당 차량 영업정지 3개월	전체 차량 영업정지 2개월
2) 축산물운반업(차량 외 시설 관련 위반)	영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄
3) 축산물보관업 또는 축산물판매업	영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄
라. 영업장의 면적이나 영업시설의 구조를 변경하고 변경 허가 또는 신고를 하지 아니한 경우	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
마. 법 제22조제4항에 따른 영업의 허가조건을 위반한 경우	영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업허가 취소
바. 급수시설기준을 위반한 경우(수질검사결과 부적합 판정을 받은 경우를 포함한다)	시설개선 명령	영업정지 1개월	영업정지 2개월
사. 허가를 받은 업종 또는 신고한 업종의 영업행위가 아닌 다른 업종의 영업행위를 한 경우	영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
아. 그 밖에 가목부터 사목까지를 제외한 허가 또는 신고사항 중 1) 시설기준에 위반한 경우	시설개선명령 경고	영업정지 1개월	영업정지 2개월
2) 그 밖의 사항을 위반한 경우(법 제24조제2항을 위반하여 휴업, 재개업 또는 폐업 신고를 하지 않은 경우는 제외한다)		영업정지 5일	영업정지 15일

8. 법 제30조제5항 또는 제6항을 위반한 경우	경고	영업정지 5일	영업정지 10일
9. 법 제31조제2항 위반 가. 별표 13의 축산물보관업·축산물운반업·축산물판매업 영업자의 준수사항 중			
1) 제1호마목을 위반한 경우	영업정지 15일	영업정지 1개월	영업정지 3개월
가) 수질검사를 검사기간 내에 하지 아니한 경우	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄		
나) 부적합 판정한 물을 계속 사용한 경우	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
2) 제1호사목·아목·자목을 위반한 경우	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
3) 제2호가목을 위반한 경우	7일	15일	1개월
4) 제2호다목을 위반한 경우	해당 차량 영업정지 15일	해당 차량 영업정지 1개월	영업정지 1개월
5) 제3호가목 및 사목을 위반한 경우	경고	1개월 영업정지 7일	영업정지 15일
6) 제3호가목을 위반하여 표시하여야 할 사항 중 전부 또는 일부를 허위로 표시한 경우	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
7) 제3호아목·차목·하목·거목·너목·더목 또는 머목을 위반한 경우(차목, 하목, 거목 또는 머목에 따라 작성·보관·발급하여야 할 거래내역서·거래명세서 등에 적어야 할 사항 중 일부를 적지 않은 경우를 포함한다)	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
8) 제3호러목을 위반한 경우	경고	영업정지 5일	영업정지 10일
9) 제3호버목을 위반한 경우 중 별표 13 제2호다목을 위반한 경우	해당 차량 영업정지 15일	해당 차량 영업정지 1개월	영업정지 1개월
나. 가목 외의 준수사항을 위반한 경우	경고	영업정지 3일	영업정지 7일
10. 법 제31조의2제1항에 따른 회수 조치를 하지 아니한 경우	영업정지 2개월	영업정지 3개월	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄
11. 법 제33조제1항을 위반하여 축산물을 판매하거나 판매할 목적으로 처리·가공·사용·수입·보관·운반 또는 진열한 경우로서 해당 축산물이			
가. 썩었거나 상한 것으로서 인체의 건강을 해칠 우려가 있는 것	영업정지 15일과	영업정지 1개월과 해당	영업정지 3개월과 해당

	해당 제품폐기 영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기	제품 폐기	제품 폐기
나. 유독·유해물질이 들어 있거나 묻어있는 것이거나 그 우려가 있는 것 또는 병원성미생물에 의하여 오염되었거나 그 우려가 있는 것[법 제4조에 따라 정한 동물용의약품의 잔류허용기준에서 검출되어서는 아니되는 물질 중 국제암연구소(IARC)가 발암물질로 정한 것과 법 제4조에 따라 유독·유해물질로 정한 것을 포함한다]			
다. 불결하거나 다른 물질이 혼입 또는 첨가되었거나 그 밖의 사유로 인체의 건강을 해할 우려가 있는 것[법 제4조에 따라 정한 동물용의약품의 잔류허용기준에서 검출되어서는 아니되는 물질 중 국제암연구소(IARC)가 발암물질로 정한 것 외의 것을 포함한다]	영업정지 15일과 해당 제품폐기	영업정지 1개월과 해당 제품폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 폐기
라. 수입이 금지된 것 또는 「수입식품안전관리 특별법」 제20조 제1항에 따른 수입신고를 하여야 하는 경우에 신고하지 아니하고 수입한 것(식용 외의 용도로 수입된 것을 식용으로 사용한 것을 포함한다)	영업정지 1개월과 해당 제품폐기	영업정지 3개월과 해당 제품폐기	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기
마. 축산물검사에 합격한 표시가 없는 축산물에 해당되는 것	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월 (축산물 운반업은 전체차량 영업정지 15일)
바. 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니한 자가 처리·가공 또는 제조한 것	영업정지 1개월과 해당 제품폐기	영업정지 3개월과 해당 제품폐기	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기
사. 해당 축산물에 표시된 소비기한이 지난 축산물	영업정지 7일과 해당 제품 폐기	영업정지 15일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기
아. 위해의 우려가 제기되는 축산물로서 위해평가가 끝나기까지 처리·가공·포장·사용·수입·	영업정지 7일과 해당 제품	영업정지 15일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기

보관·운반·진열·판매가 금지된 것		폐기		
12. 법 제35조 및 제36조 위반 가. 시설개선·회수·폐기명령을 받고 이를 이행하지 아니한 경우		영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄
나. 시설개선 명령 또는 축산물 회수·폐기 명령을 이행하지 않았으나 이행한 것으로 속인 경우		영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄 경고	영업정지 7일	영업정지 15일
다. 압류·회수한 축산물을 폐기하는 경우에 그 처리방법과 기준에 위반한 경우		경고	영업정지 5일	영업정지 10일
라. 압류·회수한 축산물을 식용 외의 다른 용도로 전환하는 경우에 그 방법과 기준에 위반한 경우		영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
마. 법 제36조제1항에 따른 압류·폐기 등 조치를 거부·방해 또는 기피한 경우		영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
13. 법 제37조제1항에 따른 위해발생 사실의 공표명령을 위반한 경우		영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
13의2. 법 제42조제1항에 따른 출하·판매 일시중지 명령을 위반한 경우	법 제27조 제1항제4호	영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
14. 영업정지 처분 기간 중에 영업을 한 경우		영업허가 취소 또는 영업소 폐쇄 경고	영업정지 5일	영업정지 10일
15. 그 밖에 법 제27조제1항 각 호(제3호를 제외한다) 중 이 표 제1호부터 제13호의2까지를 제외한 사항을 위반한 경우				

라. 식육즉석판매가공업

위반행위	근거 법조문	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
1. 법 제4조제6항·제7항 위반 가. 축산물의 한시적 가공기준 및 성분 규격을 정하지 아니한 축산물을 제조·가공 등 영업에 사용한 경우(식육가공품만 해당한다) 나. 비소, 카드뮴, 납, 수은, 중금속, 메탄올, 다이옥신 또는 시안화물의 기준을 위반한 경우(식육가공품만 해당한다) 다. 바륨, 포름알데히드, 올소톨루엔, 설펜아미드, 방향족탄화수소, 폴리옥시에틸렌, 엠씨피디 또는 세레늄의 기준을 위반한 경우(식육가공품만	법 제27조 제1항	영업정지 15일과 해당 제품 폐기 영업정지 15일과 해당 제품 폐기 영업정지 7일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기 영업정지 1개월과 해당 제품 폐기 영업정지 15일과 해당 제품 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 폐기 영업정지 2개월과 해당 제품 폐기 영업정지 1개월과 해당 제품 폐기

해당한다)			
라. 방사능 잠정허용기준을 위반한 경우(식육가공품만 해당한다)	영업정지 15일과 해당 제품 및 원료 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 및 원료 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 및 원료 폐기
마. 식육의 농약 잔류허용기준을 위반한 경우	영업정지 15일과 해당 제품 및 원료 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 및 원료 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 및 원료 폐기
바. 곰팡이 독소 기준을 초과한 경우(식육가공품만 해당한다)	영업정지 15일과 해당 제품 및 원료 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 및 원료 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 및 원료 폐기
사. 동물용의약품 잔류허용기준을 위반한 경우(식육가공품만 해당한다)	영업정지 15일과 해당 제품 및 원료 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 및 원료 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 및 원료 폐기
아. 식중독균 또는 엔테로박터 사카자키균 검출기준을 위반한 경우	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기	영업정지 2개월과 해당 제품 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 폐기
자. 산가, 과산화물가, 대장균, 대장균군, 일반세균 또는 세균발육 기준을 위반한 경우	영업정지 7일과 해당 제품 폐기	영업정지 15일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기
차. 주석, 포스파타제, 암모니아성질소, 아질산이온 또는 형광중백제 시험에서 부적합하다고 판정된 경우(식육가공품만 해당한다)	영업정지 10일과 해당 제품 폐기	영업정지 20일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기
카. 식품첨가물의 사용 및 허용 기준을 위반한 경우로서			
1) 허용한 식품첨가물 외의 식품첨가물을 사용한 경우	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기	영업정지 2개월과 해당 제품 폐기	영업소 폐쇄
2) 사용량 또는 허용량 기준을 초과한 경우로서			
가) 30퍼센트 이상을 초과한 경우	영업정지 15일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기	영업정지 2개월과 해당 제품 폐기
나) 10퍼센트 이상 30퍼센트 미만을 초과한 경우	영업정지 10일과 해당 제품 폐기	영업정지 20일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기
다) 10퍼센트 미만을 초과한 경우	경고	영업정지 10일	영업정지 20일
타. 나목부터 카목까지의 규정 외의 그 밖의 성분에 관한 규격을 위반한 경			

우(식육가공품만 해당한다)로서			
1) 30퍼센트 이상 부족하거나 초과한 경우	영업정지 20일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기	영업정지 45일과 해당 제품 폐기
2) 20퍼센트 이상 30퍼센트 미만 부족하거나 초과한 경우	영업정지 10일과 해당 제품 폐기	영업정지 20일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기
3) 10퍼센트 이상 20퍼센트 미만 부족하거나 초과한 경우	영업정지 5일	영업정지 10일	영업정지 20일
4) 10퍼센트 미만 부족하거나 초과 한 경우	경고	영업정지 2일	영업정지 5일
파. 이물이 혼입된 경우			
1) 식육에 이물이 혼입된 경우	경고	영업정지 7일	영업정지 15일
2) 식육가공품에 기생충 또는 그 알, 금속, 유리가 혼입된 경우	영업정지 2일과 해당 제품 폐기	영업정지 5일과 해당 제품 폐기	영업정지 10일과 해당 제품 폐기
3) 식육가공품에 칼날이나 동물(쥐 등 설치류 및 바퀴벌레)의 사체가 혼입된 경우	영업정지 5일과 해당제품 폐기	영업정지 10일과 해당제품 폐기	영업정지 20일과 해당제품 폐기
4) 식육가공품에 2) 및 3) 외의 이 물이 혼입된 경우	경고	영업정지 2일	영업정지 3일
하. 축산물조사처리기준을 위반한 경우 (식육가공품만 해당한다)	영업정지 15일과 해당제품 폐기	영업정지 45일과 해당제품 폐기	영업소 폐쇄와 해당제품 폐기
거. 축산물의 가공기준 및 성분규격 중 원료의 구비요건이나 가공기준을 위 반한 경우(제13호의 어느 하나에 해 당하는 경우는 제외한다)로서			
1) 식육가공품의 원료로 사용하여서 는 아니되는 동물성·식물성 원료를 사용한 경우(3)에 해당하는 경우 는 제외한다)	영업정지 5일과 해당 제품 폐기	영업정지 10일과 해당 제품 폐기	영업정지 20일과 해당 제품 폐기
2) 식용으로 부적합한 부분을 원료 로 사용하거나 제거하지 아니하 여 원료로 혼입된 경우	영업정지 10일과 해당 제품 폐기	영업정지 20일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기
3) 사료용 또는 공업용으로 사용 되는 등 식용을 목적으로 수집 ·처리·가공 또는 관리되지 않은 것을 원료로 사용한 경우	영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기		
4) 소비기한이 지난 식품(식품첨가	영업정지	영업정지	영업정지

물을 포함한다)을 식육가공품의 원료로 사용한 경우 5) 삭제 <2020. 4. 16.>	15일과 해당 제품 폐기	1개월과 해당 제품 폐기	3개월과 해당 제품 폐기
6) 법 제12조제3항 또는 법 제19조제1항에 따른 검사, 그 밖에 영업자가 하는 자체적인 검사의 결과 부적합한 축산물로 통보되거나 확인된 후에도 그 축산물을 원료로 사용한 경우 7) 그 밖의 사항을 위반한 경우	영업정지 10일과 해당 제품 폐기	영업정지 20일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기
너. 보존 및 유통 기준을 위반한 경우	경고	영업정지 2일	영업정지 5일
더. 그 밖에 가목부터 너목까지 외의 사항을 위반한 경우	영업정지 7일 경고	영업정지 15일 영업정지 5일	영업정지 1개월 영업정지 10일
2. 법 제5조제2항을 위반하여 정해진 규격 등에 적합하지 아니한 용기 등을 사용한 경우	경고	영업정지 2일	영업정지 3일
3. 삭제 <2019. 4. 25.>			
4. 법 제8조제2항 위반 가. 자체위생관리기준을 작성하지 아니한 경우 나. 작성된 자체위생관리기준을 운용하지 아니한 경우로서 1) 자체위생관리기준서에 따라 위생점검을 10일 이상 하지 아니하거나, 위생점검을 하지 아니하고도 위생점검을 한 것처럼 거짓으로 점검표를 작성한 경우 2) 자체위생관리기준서에 따라 위생점검을 10일 미만 실시·기록하지 아니한 경우	경고	영업정지 15일	영업정지 1개월
5. 법 제12조제3항 위반 가. 검사를 실시하지 아니한 경우로서 1) 검사항목의 전부에 대하여 실시하지 않은 경우 2) 검사항목의 50퍼센트 이상에 대하여 실시하지 않은 경우 3) 검사항목의 50퍼센트 미만에 대하여 실시하지 않은 경우	영업정지 15일 경고	영업정지 1월 영업정지 15일	영업정지 2개월 영업정지 1개월
1) 검사항목의 전부에 대하여 실시하지 않은 경우	영업정지 10일	영업정지 1개월	영업정지 45일
2) 검사항목의 50퍼센트 이상에 대하여 실시하지 않은 경우	영업정지 5일	영업정지 10일	영업정지 1개월
3) 검사항목의 50퍼센트 미만에 대하여 실시하지 않은 경우	경고	영업정지 5일	영업정지 1개월

나. 검사에 관한 기록서를 2년간 보관하지 않은 경우	영업정지 5일	영업정지 15일	영업정지 1개월
다. 법 제12조제3항에 따른 검사결과 부적합한 사실을 확인하였거나, 같은 조 제6항에 따른 위탁검사기관으로부터 부적합한 사실을 통보받았음에도 불구하고, 해당 축산물을 유통·판매한 경우	영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기		
6. 법 제12조제7항을 위반하여 검사결과 위반사항을 보고하지 않은 경우	영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
7. 법 제18조 위반			
가. 검사에 불합격한 축산물을 판매한 경우	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
나. 검사에 불합격한 축산물을 소각·매몰 등의 방법으로 폐기하려는 경우 그 처리방법과 기준에 위반한 경우	영업정지 5일	영업정지 10일	영업정지 20일
다. 검사에 불합격한 축산물을 식용 외의 다른 용도로 전환하는 경우 그 방법과 기준에 위반한 경우	경고	영업정지 5일	영업정지 10일
8. 법 제19조제4항을 위반하여 검사관 또는 관계 공무원의 출입·검사·수거를 거부·방해하거나 기피한 경우	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
9. 법 제21조제1항 및 제24조제2항 위반			
가. 신고 없이 영업장을 이전한 경우	영업소 폐쇄		
나. 변경신고를 하지 아니한 경우로서	영업소 폐쇄		
1) 영업시설의 전부를 철거한 경우 (시설 없이 영업신고를 한 경우를 포함한다)			
2) 영업시설의 일부를 철거한 경우	시설개선 명령	영업정지 1개월	영업정지 2개월
다. 시설기준에 따른 냉장시설·냉동시설이 없거나 냉장시설·냉동시설을 가동하지 아니한 경우	영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업소 폐쇄
라. 영업장의 면적이나 영업시설의 구조를 변경하고 변경신고를 하지 아니한 경우	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
마. 변경신고를 하지 아니하고 추가로 시설을 설치하여 새로운 제품을 생산한 경우	경고	영업정지 1개월	영업정지 2개월
바. 급수시설기준을 위반한 경우(수질 검사 결과 부적합판정을 받은 경우를 포함한다)	시설개선 명령	영업정지 1개월	영업정지 2개월
사. 신고를 한 업종의 영업행위가 아닌	영업정지	영업정지	영업정지

다른 업종의 영업행위를 한 경우 아. 그 밖에 가목부터 사목까지를 제외한 신고사항 중 1) 시설기준을 위반한 경우 2) 그 밖의 사항을 위반한 경우(법 제24조제2항을 위반하여 휴업, 재개업 또는 폐업 신고를 하지 않은 경우는 제외한다)	1개월	2개월	3개월
10. 법 제30조제5항을 위반한 경우	시설개선 명령 경고	영업정지 1개월 영업정지 5일	영업정지 2개월 영업정지 15일
11. 법 제31조제2항 위반 가. 별표 13 제1호마목을 위반한 경우로서 1) 수질검사를 검사기간 내에 하지 아니한 경우 2) 부적합 판정한 물을 계속 사용한 경우 나. 별표 13 제1호사목·아목·자목을 위반한 경우 다. 삭제 <2019. 4. 25.> 라. 삭제 <2016. 8. 4.> 마. 별표 13 제4호사목을 위반한 경우 바. 별표 13 제4호아목·자목·카목·타목·파목 또는 하목을 위반한 경우(자목, 카목, 또는 타목에 따라 작성·보관·발급하여야 할 거래내역서·거래명세서 등에 적어야 할 사항 중 일부를 적지 않은 경우를 포함한다) 사. 별표 13 제4호거목을 위반한 경우 중 같은 표 제2호다목을 위반한 경우 아. 그 밖에 가목부터 사목까지를 제외한 위반사항의 경우	경고	영업정지 5일	영업정지 10일
12. 법 제31조의2제1항에 따른 회수조치를 하지 아니한 경우	영업정지 15일 영업소 폐쇄	영업정지 1개월	영업정지 3개월
13. 법 제33조제1항을 위반하여 축산물을 판매하거나 판매할 목적으로 처리·가공·사용·수입·보관·운반 또는 진열한 경우로서 해당 축산물이 가. 썩었거나 상한 것으로서 인체의 건강을 해칠 우려가 있는 것	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
	경고	영업정지 7일	영업정지 15일
	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
	해당 차량 영업정지 15일 경고	해당 차량 영업정지 1개월 영업정지 5일	영업정지 1개월 영업정지 10일
	영업정지 2개월	영업정지 3개월	영업소 폐쇄
	영업정지 1개월과 해당 제품	영업정지 3개월과 해당 제품 폐기	영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기

나. 유독·유해물질이 들어 있거나 묻어있는 것이거나 그 우려가 있는 것 또는 병원성미생물에 의하여 오염되었거나 그 우려가 있는 것[법 제4조에 따라 정한 동물용의약품의 잔류허용기준에서 검출되어서는 아니되는 물질 중 국제암연구소(IARC)가 발암물질로 정한 것과 같은 조에 따라 유독·유해물질로 정한 것을 포함한다] 다. 불결하거나 다른 물질이 혼입 또는 첨가되었거나 그 밖의 사유로 인체의 건강을 해할 우려가 있는 것[법 제4조에 따라 정한 동물용의약품의 잔류허용기준에서 검출되어서는 아니 되는 물질 중 국제암연구소(IARC)가 발암물질로 정한 것 외의 것을 포함한다] 라. 수입이 금지된 것 또는 「수입식품 안전관리 특별법」 제20조제1항에 따라 수입신고를 하여야 하는 경우에 신고하지 아니하고 수입한 것(식용 외의 용도로 수입된 것을 식용으로 사용한 경우를 포함한다) 마. 축산물검사에 합격한 표시가 없는 축산물에 해당하는 것 바. 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니한 자가 처리·가공 또는 제조한 것 사. 해당 축산물에 표시된 소비기한이 지난 축산물 아. 위해의 우려가 제기되는 축산물로서 위해평가가 끝나기까지 처리·가공·포장·사용·수입·보관·운반·진열·판매가 금지된 것 14. 법 제35조 및 제36조 위반 가. 시설 개선명령 또는 축산물 회수·폐기 명령을 받고 이를 이행하지 아니한 경우 나. 시설개선 명령 또는 축산물 회수·폐기 명령을 이행하지 않았으나 이행한 것으로 속인 경우 다. 식육가공품의 원료·제조방법·성	폐기 영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기		
	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기	영업정지 2개월과 해당 제품 폐기	영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기
	영업정지 2개월과 해당 제품 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 폐기	영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기
	영업정지 7일	영업정지 15일	영업정지 1개월
	영업정지 2개월과 해당 제품 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 폐기	영업소 폐쇄와 해당 제품 폐기
	영업정지 15일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 폐기
	영업정지 15일과 해당 제품 폐기	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 폐기
	영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
	영업소 폐쇄		
	영업정지	영업정지	영업정지

분 또는 그 배합비율의 변경 명령을 위반한 경우		10일	20일	1개월
라. 압류·회수한 축산물을 폐기하는 경우에 그 처리방법과 기준을 위반한 경우		영업정지 2일	영업정지 7일	영업정지 15일
마. 압류·회수한 축산물을 식용 외의 다른 용도로 전환하는 경우에 그 방법과 기준을 위반한 경우		영업정지 2일	영업정지 5일	영업정지 10일
바. 법 제36조제1항에 따른 압류·폐기 등 조치를 거부·방해 또는 기피한 경우		영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
15. 법 제37조제1항에 따른 위해발생사실의 공표명령을 위반한 경우		영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
15의2. 법 제42조제1항에 따른 출하·판매 일시중지 명령을 위반한 경우	법 제27조 제1항제4호	영업정지 1개월	영업정지 2개월	영업정지 3개월
16. 영업정지 처분 기간 중에 영업을 한 경우		영업소 폐쇄		
17. 그 밖에 법 제27조제1항 각 호(제3호를 제외한다) 중 이 표 제1호부터 제15호의2까지를 제외한 사항을 위반한 경우		경고	영업정지 7일	영업정지 15일

3. 과징금 제외대상

다음 가목부터 라목까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 영업정지, 품목류 또는 품목제조정지에 갈음하는 과징금을 부과하여서는 아니 된다. 다만, 위반사항이 고의성이 없는 사소한 부주의로 인한 경우 또는 축산물수급 등에 중대한 영향을 미칠 우려가 있다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 도축업·집유업·식용란선별포장업: 2. 개별기준 가목의 표의

- (1) 제1호에 해당하는 경우
- (2) 삭제 <2019. 4. 25.>
- (3) 제2호에 해당하는 경우
- (4) 제8호에 해당하는 경우
- (5) 제15호에 해당하는 경우
- (6) 1차 위반행위가 영업정지 1개월 이상에 해당하는 경우로서 2차 위반사항에 해당하는 경우
- (7) 3차 위반사항에 해당하는 경우
- (8) 과징금을 체납 중인 경우

나. 축산물가공업·식육포장처리업 및 축산물유통전문판매업: 2. 개별기준 나목의 표의

- (1) 제1호나목·다목·라목·마목·바목·사목·아목·차목·카목1)·카목2)가)·타목1)·거목1) 또는 거목2)에 해당하는 경우
- (2) 삭제 <2019. 4. 25.>
- (3) 제4호에 해당하는 경우
- (4) 제15호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
- (5) 1차 위반행위가 영업정지 1개월 이상에 해당하는 경우로서 2차 위반사항에 해당하는 경우
- (6) 3차 위반사항에 해당하는 경우
- (7) 과징금을 체납 중인 경우

다. 축산물보관업·축산물운반업 및 축산물판매업(축산물유통전문판매업은 제외한다): 2. 개별기

준 다목의 표의

- (1) 제1호가목에 해당하는 경우
- (2) 삭제 <2019. 4. 25.>
- (3) 제4호에 해당하는 경우
- (4) 제11호가목·라목·바목에 해당하는 경우
- (5) 1차 위반행위가 영업정지 1개월 이상에 해당하는 경우로서 2차 위반사항에 해당하는 경우
- (6) 3차 위반사항에 해당하는 경우

라. 식육즉석판매가공업: 2. 개별기준 라목의 표의

- 1) 제1호나목부터 아목까지, 차목, 카목1), 카목2)가), 타목1), 거목1) 또는 거목2)에 해당하는 경우
- 2) 삭제 <2019. 4. 25.>
- 3) 제4호에 해당하는 경우
- 4) 제13호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
- 5) 1차 위반행위가 영업정지 1개월 이상에 해당하는 경우로서 2차 위반사항에 해당하는 경우
- 6) 3차 위반사항에 해당하는 경우
- 7) 과징금을 채납 중인 경우

마. 위 가목부터 라목까지의 규정에도 불구하고 1. 일반기준의 더목에 따른 경감대상에 해당하는 경우에는 과징금 처분을 할 수 있다.